



PODER JUDICIAL DE CÓRDOBA

JUZGADO 1A INS C.C.52A-CON SOC 8-SEC

Protocolo de Sentencias

Nº Resolución: 1 Año: 2025

Tomo: 1 Folio: 1-40

EXPEDIENTE SAC: 10832495 - MARTINAT, GABRIEL NICOLAS C/ I+DA ARGENTINA SAS Y OTRO - SOCIETARIO

CONTENCIOSO - REMOCION DE ADMINISTRADOR

PROTOCOLO DE SENTENCIAS. NÚMERO: 1 DEL 03/02/2025

SENTENCIA NUMERO: 1.CORDOBA, 03/02/2025. Y VISTOS:Estos autos caratulados: **MARTINAT, GABRIEL NICOLAS C/ I+DA ARGENTINA S.A.S. Y OTRO SOCIETARIO CONTENCIOSO - REMOCION DE ADMINISTRADOR, Expte. Nº 10832495** en los que, con fecha 21/03/2022 comparece el Sr. GABRIEL NICOLAS MARTINAT, y en los términos de los arts. 129 y 262 de la L.G.S., interpuso formal **ACCIÓN DE REMOCIÓN DE ADMINISTRADOR** respecto del Sr. Gustavo Aníbal PUCHETA de la empresa I+DA ARGENTINA SAS de la cual el actor es accionista, (posee 9000 acciones, es decir el 15 % del total de las acciones) por la violación a los deberes de lealtad y diligencia exigidos por el art. 59 de la Ley General de Sociedades, Ley Nº 19.550 y solicita que se haga lugar a esta demanda, con especial imposición de costas. Que la acción está dirigida contra la Sociedad y en contra del Sr. GUSTAVO PUCHETA. Destaca que toda posible vulneración de los derechos de los socios debe considerarse también violatoria del interés social. Señala que el administrador ha generado graves e irreparables daños y los que pudieran ocurrir son de tal magnitud

y gravedad que pone hasta en riesgo la vida y salud de las personas. Señala el actor, que desde septiembre de 2020 a Septiembre de 2021, tenía una empresa unipersonal llamada NICOLAS MARTINAT, la que funcionaba en calle Cuñapiru 4521, B° Artigas y la cual tenía por objeto la elaboración de helados (postres semifríos), los cuales se los distribuía a la empresa MUNDO HELADOS S.A., empresa del grupo de las heladerías GRIDO. Que el Directorio de la empresa GRIDO le requirió más producción y la ampliación de la planta de elaboración, cuestiones que no podía cumplir ya que, reviste el carácter de presidente en otras empresas, tales como Pistmar S.A. y la logística y administración que necesitaba el Grupo Grido no podía acompañarla. Acompaña sus contratos sociales. Que su hermano Pablo MARTINAT era socio gerente de la empresa LA COMPAÑÍA PANES Y CAFÉ S. R. L. y contaba con una planta de producción de panificados que les proveía a las panaderías “LAPANA”. Que con fecha 26 de agosto 2020 resolvió cederle sus cuotas sociales a su asesor externo del área producción el Sr. Walter Benejam, quien lo conformó con un exgerente de producción de la planta, Sr. Gustavo Aníbal Pucheta. Que el actor le comentó a su hermano de las exigencias de GRIDO y le recomendó proponer a las mencionadas personas de su confianza que tenían la capacidad humana, física y administrativa para realizarlo, pero le adelantó que no contaban con recursos financieros de importancia. Que el 7/9/2021 se constituyó I+DA ARGENTINA S.A.S., la cual quedó conformada de la siguiente manera: el 37% Gustavo Aníbal Pucheta, 22200 acciones; el 38% Jair Benejam, 22800 acciones; 10% Luis Enrique Rodríguez, 6000 acciones 15% Gabriel Nicolás Martinat, 9000 acciones. El contrato fue inscripto en Inspecciones de Personas Jurídicas en

Matrícula 29246-A, conforme lo acredito con la documental que se glosa al presente. El Capital social es de \$ 60.000 y fue aportado por los socios en dinero en efectivo y se compone de 60.000 acciones. Que designó como administrador titular a Gustavo Aníbal Pucheta y dicha designación es indefinida, pudiendo ser removido por causal. Mientras que la sociedad "LA COMPAÑÍA PANES Y CAFÉ S.R.L." estaba conformada por su hermano Pablo Sebastián MARTINAT y la Sra. Nilda SALVAY, quienes le cedieron con fecha 26 de Agosto sus cuotas sociales a: 80% Gustavo Aníbal Pucheta; 10% Luis Enrique Rodríguez; 10% Jesica Suarez Luz; se designó como gerente al Sr. Gustavo Anibal Pucheta. Destaca que el Sr. Walter Benejam era asesor externo de la empresa de mi hermano y persona de su exclusiva confianza; el Sr. Gustavo Aníbal Pucheta fue gerente de producción de la empresa de su hermano y hombre de su confianza; mientras que el Sr. Luis Enrique Rodríguez es el suegro de Gustavo Aníbal Pucheta; el Sr. Jair Benejam es el hijo de Walter Benejam; la Sra. Jéssica Suárez es la hija del socio de Walter Benejam que tenían una panificadora y que terminó en un proceso falencial. Que se designó a Pucheta en el cargo de Administrador Titular, mientras que el compareciente fue designado como suplente y el Sr. Pucheta se haría cargo de la instalación de la planta y de las aprobaciones estatales. Así las cosas y hasta tanto la empresa pudiera adquirir las máquinas para producir la cantidad de postres requeridos por Grido, les ofreció en alquiler la maquinaria que contaba en su empresa para producirlos, como también ofreció en venta toda la materia prima con que contaba, la cual ascendía a la suma de U\$S 48500 cuyo precio se lo iban a abonar a los 5 meses, lo cual no ocurrió y ante ello les exigió la restitución de sus bienes. Acompaña facturas de compra de

materia prima y de la maquinaria de mi propiedad. Señala que el Sr. PUCHETA refirió que ya había logrado las autorizaciones y ante ello, como director de I+DA ARGENTINA SAS aceptó la compra de GRIDO y comenzó la producción de las 70.000 unidades de postres. A cambio de esos postres, GRIDO ofreció abonar la suma de \$ 30.000.000, los que abonaría con cheques. Hasta allí todo venía con normalidad, hasta que su hermano Pablo le manifiesta que no les estaban cumpliendo con el pago de los acuerdos que mantenían y que notaba algo extraño en el comportamiento de PUCHETA y BENEJAM. Ante ello decidió resolver uno de los contratos y en el de cesión de cuotas sociales de LA COMPAÑÍA PANES Y CAFÉ SRL los intimó al cumplimiento bajo apercibimiento de resolución, la que se produjo ante la falta de cumplimiento. Hace presente que no le abonaron monto alguno. Que además, su hermano Pablo efectuó un mutuo con estos para que ellos adquirieran una maquinaria para producir helados y tampoco le cumplieron ese contrato. Ante ello, comenzó a realizar una investigación interna dentro de la empresa I+DA ARGENTINA SAS, y pudo constatar la conducta irresponsable e indecorosa de PUCHETA, contraria al interés societario. Que el mencionado Sr. PUCHETA los estaba engañado y todo lo estaba haciendo a espaldas de los socios, sin darles la posibilidad de discusión y sin la debida aprobación de la Asamblea, único órgano de gobierno de las SAS (art. 53 Ley 27.349): Que la fábrica no contaba con los RNE y RNPA, sino que utilizaba los que tiene LA COMPAÑÍA PANES Y CAFÉ SRL, de la cual es su socio mayoritario (80 % de las cuotas sociales) y es su único gerente; que encontró facturas de compra entre LA COMPAÑÍA PANES Y CAFÉ SRL y la empresa I+DA SAS, lo que le provocó gran

preocupación y ello motivó que el Sr. Pucheta le prohíba la entrada a la sede social, en forma arbitraria e ilegal, cuestión que ejecutó, por intermedio del Gerente del Complejo Logístico Sur, Sr. Lucas PICONI, con domicilio en calle General Savio 5740. Que luego de esa actitud, pudo investigar que los fondos dinerarios por los helados elaborados por I+DA ARGENTINA SAS a GRIDO habían sido depositados en la cuenta de la empresa LA COMPAÑÍA PANES Y CAFÉ SRL, de la cual, reitera, PUCHETA es el único socio gerente y que le ha requerido al Banco Macro la entrega de dichos fondos, fondos que no le fueron entregados hasta la fecha, ya que dicha entidad le requirió la inscripción en IPJ del acta societaria que lo designa socio gerente, cuestión que se encuentra próximo a realizar, tal como lo acredito con la resolución dictada por ese ente. Ante todo ese combo, decidió remitirle acta notarial para que convoque a Asamblea para resolver su remoción, cuestión que hasta la fecha no ha sido convocada, pero sostiene que pretende generar dilación para poder retirar ese dinero para su peculio personal y luego fugarse de la sociedad, a la que dejará en un estado falencial, todo en claro perjuicio al interés societario y provocará graves e irreparables daños al patrimonio societario (y de los acreedores y proveedores). En cuanto a la conducta del Sr. Pucheta, considera que es contraria al Buen Hombre de Negocios y ha violado sistemáticamente la Ley y el Estatuto Social (art. 274) y, claramente, se ha apartado del interés social, pues han sido en provecho propio y por fuera de los fines societarios y los legales y no queda lugar a dudas de la existencia de un GRAVE PELIGRO PARA LA SOCIEDAD Y PARA TERCEROS (art. 113 de la LGS). Aduce que ha existido un abandono de la sociedad, un vaciamiento de la sociedad, intereses incompatibles con la sociedad,

una administración irregular, todo lo cual ha amenazado el giro social de la empresa. Seguidamente, refiere el actor a la existencia de cheques rechazados por falta de fondos y a la falta de atención del administrador a los proveedores perjudicados. Que efectuó una consulta al BCRA y le informaron que existen 26 cheques rechazados sin fondos por un total de \$ 5.915.400,74. También, se informa que restan por cobrar la suma de \$ 23.081.214 en cheques. En segundo lugar aduce la existencia de compraventa a precio abultados entre una sociedad y otra. Que el Sr. Pucheta como socio gerente de la Compañía Panes y Café SRL le vendió, durante el transcurso de 3 meses, a la empresa I+DA SAS, representada por el mismo Pucheta, maquinarias usadas a un precio exorbitante, abonando por la misma la suma de \$ 43.909.003,81. Es decir que el Sr. Pucheta vendía máquinas de la Compañía y Pucheta los compraba con dinero de I+DA. Acompaña listado de Facturas A por esos importes. Señala como llamativo que es una máquina usada que tenía o tiene LA COMPAÑÍA y que la habría adquirido I+DA en la suma de \$ 10.884.250,00, cuando en realidad una nueva tiene un valor de \$ 4.000.000. Cabe recordar que, para adquirir los mismos, PUCHETA no convocó la respectiva Asamblea, ni lo ratificó, cuando debía hacerlo conforme a lo normado por el art. 271. Más allá de la responsabilidad por los daños y perjuicios irrogados a la sociedad (art. 271), señala que esa conducta es grave, más aún cuando ese dinero habría salido de su empresa a una empresa donde el Sr. Pucheta tiene el 80 % de las cuotas sociales y es su único socio gerente. Que seguramente ese dinero ingresó a sus arcas privadas y es un hecho que no puede ser convalidado, ni permitido, por lo que la intervención judicial y su remoción es la primera

medida a adoptarse y actuar con severidad, mandando señales a la sociedad de que este tipo de conductas no deberían ser permitidas. En tercer lugar, aduce la imposibilidad de ingresar a las reuniones de socios y a la actividad empresarial. En este punto, señala que al detectar movimientos extraños, quiso realizar una auditoría en la administración y en la producción, la cual no pudo continuar, ya que el Sr. Guillermo Consolaro, encargado de administración, por órdenes de Pucheta le negó la búsqueda de papeles y demás cuestiones internas e informáticas, a lo que le dijo que lo que necesitara lo hiciera a través de Gustavo Pucheta. Que requirió a Pucheta ingresar a esa documentación física e informática y ante ese pedido le bloqueó su acceso. Es decir, que no pudo acceder a los libros y documentación de la empresa ni a conocer los movimientos diarios, ni ingresos ni egresos. La información que tenía era solo lo que me transmitía Pucheta y los gerentes de cada departamento, pero nada podía constatar ya que siempre lo dilataba para nunca permitirle una investigación. Cita un intercambio por whatsapp con Pucheta. Que el día 14/02/2022, a las 10:00 hs. –lo cual no ha cesado hasta la fecha le prohibió el ingreso a la fábrica, dando instrucciones a personal de seguridad y administrativa del referido Polo Industrial que no le dejaran ingresar. Que ante su insistencia, Walter Benejam le instruyó expresamente que no tenía autorizado al ingreso a la sede social. Que inició una investigación por fuera y logró alguna información. Que la Ley determina que las decisiones las adopta la reunión de socios (art. 53 de la Ley 27.349), es más las asambleas se pueden realizar sin el administrador y hasta en las sociedades de 1 sólo socio las decisiones son adoptadas por éste. Que al excluirlo y no dejarlo ingresar al órgano de gobierno no sólo le están vulnerando todos sus derechos sino el

ejercicio del derecho de los socios (art. 55 de la LGS). PUCHETA está vulnerando el adecuado funcionamiento de la empresa y, además, está generando daños a terceros y todo ello lo realiza a mis espaldas, ya que nadie le observa ni le impugna nada y se siente con tanta impunidad que su actuar ha sobrepasado todo límite. Aduce que se le ha vulnerado el derecho a la información, que es un derecho inderogable del socio y de gran importancia no solo para la sociedad, sino para la comunidad. Que se le ha vulnerado el derecho de información del socio en todas sus formas. En cuarto lugar, invoca la elaboración de productos alimenticios sin la debida autorización y aprobación de los entes correspondientes (no cuenta con los RNE y RNPA). Que a partir de su investigación pudo detectar en los productos de semifríos que se venden al público en las heladerías GRIDO que el Registro Nacional del establecimiento (RNE) y el Registro Nacional de Producto Alimenticio (RNPA) que PUCHETA consigna en los productos corresponden a LA COMPAÑÍA PANES Y CAFÉ SRL, no consignando los que corresponderían a I+DA ARGENTINA SAS, ya que esta es la empresa que los produce. El RNPA que actualmente usan es 04066774, 04066772, 04066773, 04066775 y el RNE es 04004880 que pertenecen a LA COMPAÑÍA PANES Y CAFÉ SRL. Acompaña dicha documental. Que la Dirección General de Control de la Industria Alimenticia señaló que I+DA ARGENTINA SAS no tiene ninguna habilitación, ni aprobación para producir alimento alguno y que PUCHETA sólo inició el trámite para el RNE y el mismo no está concluido. Es decir, que la planta de producción no podría estar elaborando producto alimenticio y menos usar los de otra empresa, por lo que la conducta de PUCHETA es grave e irresponsable y colocó a la empresa en

una situación de colapso total. En quinto lugar aduce la falta de habilitación municipal. Que la empresa no puede operar en la producción de alimentos, ya que el INFORME DE PREFACTIVILIDAD se encuentra VENCIDO DESDE EL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 y no ha requerido su rehabilitación. Que esta negligencia trae aparejado la clausura de la empresa, por culpa exclusiva de PUCHETA que actuó contrariando todos los principios societarios que más abajo relacionaré y debe ser pasible de su remoción. Vease que el informe de prefactibilidad que acompaño y que recientemente me llegó a mi conocimiento -por ello no lo consigne en la intimación- DICE: “EL PRESENTE INFORME NO REVISTE EL CARÁCTER DE AUTORIZACIÓN, PERMISO O HABILITACIÓN PARA DESARROLLAR NINGÚN TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, SOLO CONSTITUYE UN REQUISITO PREVIO E INDISPENSABLE PARA OBTENER LA HABILITACIÓN DEFINITIVA, LA QUE SERÁ OTORGADA MEDIANTE EL DICTADO DE LA RESOLUCIÓN DE LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN. EL FUNCIONAMIENTO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA SOLO PODRÁ EFECTUARSE HABIENDO OBTENIDO HABILITACIÓN DEFINITIVA QUE ASÍ LO AUTORICE”. En una palabra, según relata el actor, la producción no podría funcionar por falta de la habilitación municipal respectiva, por lo que la conducta de PUCHETA es imprudente y dolosa, ya que sabiendo que no puede hacerlo, desoye ello y produce alimentos, poniendo en serio riesgo el patrimonio de la empresa. En sexto lugar, señala el ocultamiento de fondos de la empresa y su derivación a la COMPAÑÍA PANES Y CAFÉ SRL. Aduce que PUCHETA contrató con MUNDO HELADO S.A. (GRIDO) la elaboración y producción de 70.000

productos de helados semifríos, por un monto de \$ 30.000.000. De la investigación efectuada, pudo constatar que los fondos dinerarios abonados por GRIDO, que lo fue en cheques, fueron depositados a la cuenta de LA COMPAÑÍA PANES Y CAFÉ SRL, cuyo principal accionista (80 %) y único socio gerente es el Sr. PUCHETA. Es decir, que derivó dinero (patrimonio de la sociedad) a otra sociedad a los fines de esconderlo para luego usarlo para su peculio personal y ello constituye una conducta grave que violenta toda normativa societaria y no puede ser permitida. Acompaño constancia bancaria CUENTA CORRIENTE EN PESOS 332209419168767 del Banco Macro, Sucursal Recta Martinolli, donde surge el depósito de MUNDO HELADO S.A. a la cuenta de la empresa LA COMPAÑÍA PANES Y CAFÉ SRL y las facturas de compra y demás efectuadas por I+DA ARGENTINA SAS a la empresa MUNDO HELADO S.A. Que estas negociaciones además de incausadas, ya que ningún lazo contractual tenemos con la empresa “LA COMPAÑÍA PANES Y CAFÉS.R.L” eran incompatibles para PUCHETA y sin embargo ejecutó actos de movimiento de dinero, seguramente lo oculta para poder retirarlo con mayor facilidad y sin responsabilidad alguna. Otro punto que señala es el pago de salarios por debajo del mínimo del Convenio Colectivo de Trabajo correspondiente a la actividad desarrollada, y el horario trabajado por los dependientes y su relación con el salario. Señala que la empresa cuenta con más de 50 empleados y, de la investigación surge que, en lugar de estar bajo el convenio colectivo de heladeros los registraron en el gremio de panaderos, y ello se debe a una sola razón: El mínimo del salario del C.C.T. de los heladeros es superior al de los panaderos. Acompaña recibos de los que surge que PUCHETA los registró en jornada de 7 horas, de

conformidad a lo regulado en el C.C.T. de los Panaderos, cuando en realidad trabajan desde las 8 horas diarias y se les abona por las 7 horas, por lo que los empleados están incorrectamente registrados. Finalmente aduce la falta de pago de los aportes patronales y obra social. Manifiesta el actor que PUCHETA hace 5 meses que retiene los aportes patronales -seguramente- de los 50 empleados y NO los ingresa y abona a la Administración Federal de Ingresos Públicos. Tampoco abona los aportes de seguridad social, de obra social, y sobre contribución patronal, todo ello con las consecuencias que pudieren ocurrir, no sólo a la empresa, sino a los propios empleados que ni siquiera cuentan con obra social. Insiste en la ilicitud de la conducta del administrador PUCHETA, ya que predomina en él un interés extrasocietario, anómalo y disvalioso, y que por esas decisiones unilaterales, arbitrarias y antojadizas y de conformidad a dicha normativa generan un daño por la cual éste deberá reparar (arts. 18 in fine y 59, 2º párrafo de LGS). Que las decisiones del administrador fueron adoptadas sin decisión del órgano competente, por lo que no pudo impugnar esos actos de conformidad al art. 251, ya que no queda alguna que esa conducta fue adoptada en violación de la ley, al estatuto y al reglamento. Señala que el interés social debe coincidir con el que corresponde a cada uno de los individuos relacionados, desde que se trata de intereses que responden a una misma causa. Que los actos realizados por PUCHETA son actos que violan el derecho de su parte como socio y actos que le privan de los derechos más arriba reseñados y son actos contrarios al interés social y, en consecuencia, susceptible de ser descalificados por arbitrarios e ilegales y que tienden a su remoción. Que la sociedad se encuentra en grave riesgo. Destaca que, conforme el art. 59

de LGS el administrador DEBE OBRAR CON LEALTAD Y CON LA DILIGENCIA DE UN BUEN HOMBRE DE NEGOCIOS, cuestión que, como quedó demostrado, no lo ha hecho y ha incurrido en GRAVE INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES, por lo que se dan los supuestos fácticos y jurídicos para la intervención judicial. Seguidamente, el Sr. Martinat considera que la acción de remoción de los administradores se enarbola como una acción de naturaleza social. Que el régimen societario no sólo estatuye la posibilidad de revocar a los directores de la sociedad anónima sin necesidad de invocación de causa (revocación "ad nutum"), mecanismo expresamente autorizado para la asamblea de accionistas como facultad exclusiva de dicho órgano (arts. 234, 256 y ss. de la LGS), sino que, además, prevé la posibilidad de que los administradores del ente social puedan ser removidos invocando una causa legítima o justificante, según surge de una interpretación armónica e integradora de lo establecido por los arts. 114, 241, 265 y 276 de ese ordenamiento legal. La acción de remoción de los directores de las SAS no ha sido contemplada en forma expresa por nuestro ordenamiento societario, pero de conformidad a lo estatuido por el art. 265, L.S.C. el procedimiento descrito está circunscripto "prima facie" para aquellos supuestos de remoción de los miembros del órgano de administración que han incurrido en algunas de las prohibiciones o incompatibilidades establecidas por el art. 264. Sin embargo, su aplicación para cualquier otro motivo de revocación con causa deviene prístina, pero como lo sostuviere antes de ahora de manera armónica y coordinada con lo establecido en los arts. 114, 241 y 276. Ahora bien, mediando justa causa de remoción, la misma puede ser invocada o forzada judicialmente no sólo por la sociedad,

sino, además, por cualquier accionista en forma individual, con independencia de la opinión de la mayoría, ya que ninguno de ellos está obligado a soportar en la administración a una persona manifiestamente incompetente, que viole la ley o los estatutos, que estuviere incurso en una prohibición o incompatibilidad para ejercer el cargo, o que abuse de las prerrogativas que significa detentar la mayoría accionaria. Señala que la exigencia legal de agotar los recursos societarios como condición previa para la admisibilidad de la acción judicial de remoción de los miembros del directorio ha sido atenuada tanto por la jurisprudencia y la doctrina, atendiendo a las particularidades de cada caso en concreto, señalando como hipótesis, en las que el funcionamiento o la existencia misma de la sociedad se encuentran en peligro inminente, que es el caso de autos, por la actuación de su administrador. Aduce que ello es aplicable a autos, ya que si su parte debía esperar hasta tanto el administrador fije una asamblea antes de los 40 días (art. 265) o no la fije, a esa fecha la sociedad estaría muerta. Más aún, cuando intimó a que fije la Asamblea a los fines de tratar su remoción y ya han pasado 6 días y todavía no ha fijado su fecha. Que, es evidente, frente a las reglas empíricas, que dicha Asamblea, a la cual no podría asistir por haberle PUCHETA prohibido la entrada y que el interés de la mayoría va a ser el de evitar a toda costa mi participación de aquél en la misma, acentuando su poder dentro del seno de la compañía en flagrante violación y contradicción con el interés social y, además, cuando la proporción que poseo en el capital social (15 %) tornaría infructuosa la defensa de mis intereses dentro del marco de la sociedad que integro, sino además, cuando me hallo imposibilitado de ejercer mis derechos sociales, que nada traería de nuevo, ya que los restantes socios son parientes y

amigos íntimos de PUCHETA, siendo evidente que lo respaldarán en todo lo que este haga y jamás van a votar para su remoción, sin pensar que pueden formar parte de la repartija del dinero que sacan a través de LA COMPAÑÍA PANES Y CAFÉ SRL. Es decir, esperar 60 días y luego volver y estar en el mismo lugar en el que estoy en la actualidad es un despropósito no querido por la ley: la ley pretende que la sociedad viva, no que muera. Y en una semana esta sociedad muere y desaparece, por ello se requiere actuar con gran urgencia. Cabe referenciar que la SAS carece de sindicatura, por lo que tampoco puedo pedir la convocatoria a un órgano de fiscalización privada inexistente (art. 236, L.S.) y tampoco puedo requerir la convocatoria a la autoridad de contralor, teniendo en cuenta que se trata de una sociedad cerrada, no comprendida en el art. 299 de la L.G.S., antes en los que la fiscalización pública se circunscribe, al menos en principio y salvo excepciones, a la constitución, reformas y variaciones del capital (arts. 300 y ss., L.G.S.) y si hubiere existido la posibilidad de ocurrir por ante el órgano de fiscalización pública o ante la autoridad judicial competente para pedir la convocatoria, es de imaginar, frente a las reglas de la experiencia, el extenso tiempo que ello hubiese insumido, en contraposición y con verdadera desnaturalización de la dinámica impuesta por la vida societaria. La Sala B de la Cámara Nacional de Comercial resolvió que resulta inútil exigir el agotamiento de la vía societaria cuando el actor podría haberlo planteado en la asamblea si se le hubiere brindado la oportunidad de concurrir y no se le hubiese afectado el derecho de información, situación similar a la acontecida en la especie. Que ha quedado indubitadamente demostrada la conducta irregular desplegada por el Administrador PUCHETA y por los restantes socios, que pone a la

luz no sólo el mal desempeño del cargo de director cuya remoción se solicita, sino además, el uso abusivo del poder de control que detenta. Es decir, ha quedado acreditado "prima facie" la existencia de profundas y graves irregularidades y anomalías de PUCHETA en el cargo que ostenta y queda claro su interés en la defensa de los derechos políticos y patrimoniales que detento como socio. Toda esta actividad desplegada por esta parte a la defensa de los intereses societarios, si bien a la postre me resultó infructuosa para alcanzar dicho objetivo, sirve de sustento para vislumbrar el clima hostil que vivía en el marco interno de la sociedad, donde los enfrentamientos que mantenía PUCHETA se iba acrecentando paulatinamente con el transcurso de los acontecimientos, ya que día a día estaba más cercano a la verdad y por descubrir su modus operandi. Por otro lado, cabe destacar sobre la innecesaridad de la Asamblea, que en caso que se hubiera realizado y en caso que me dejaran ingresar, su parte habría dejado entrever las irregularidades que PUCHETA viene acometiendo en el seno de la sociedad y ello hubiera sido en vano, ya que las cosas continuarían igual que ahora, solo que con el riesgo que la empresa haya desaparecido. Obligar a esta parte a agotar todo el recorrido societario significaría una dilación que la justicia no debe aceptar ni tolerar, ya que jamás hubiera conseguido la reunión de la asamblea para el tratamiento de la remoción de PUCHETA, ni aún conseguida ésta, la remoción misma, dada la minoría de esta parte y el parentesco de los restantes con PUCHETA, tanto en el seno de la asamblea como del directorio. Además, cabe destacar que la finalidad del legislador al regular ese agotamiento de los recursos internos lo exigió con el fin de evitar la proliferación de pleitos de naturaleza societaria, cuestión que en autos se torna abstracto, ya

que esta vía es la única solución. Empero, no sólo quedaría justificada la falta de agotamiento de los recursos estatutarios por la razón dada, sino, además, por el hecho de que la relación interna entre los miembros de la compañía se ha caracterizado por una situación de constantes roces y conflictos que a todas luces resulta inconciliable, circunstancia que permite vislumbrar de antemano el resultado negativo que hubiere implicado el cumplimiento de dicho recaudo. La remoción es una forma de cesación de las funciones de administrador societario, ante el grave incumplimiento de sus funciones como tal. En la causa, ha existido una actuación desviada de los poderes que detenta PUCHETA, por lo que no deviene caprichosa la decisión de evitar el agotamiento de los recursos internos; por el contrario, una aplicación mecánica del principio general de agotamiento previo de la vía interna societaria sólo habría servido para seguir cohonestando el poder que detenta PUCHETA y la mayoría en el marco de esta sociedad. Que exigir a su parte el agotamiento de los recursos societarios internos, significaría, además de una privación de justicia, la convalidación de una conducta antijurídica, ya que PUCHETA y los restantes accionistas son los mismos sujetos poseedores de la mayoría del capital accionario del ente, se apartaron notoriamente del marco de razonabilidad y prudencia que su derecho de ser intérprete de la voluntad social, les requiere, incurriendo en uso abusivo de dicho poder, que no puede ser respaldado. Se ha descripto las demasías cometidas por PUCHETA en detrimento de esta parte y de la sociedad, sin que la sociedad demandada y los restantes socios se hayan preocupado siquiera por rebatir semejantes desafueros y formular sus descontentos e impugnaciones del caso, máxime cuando quedó expuesta mi tesitura. En efecto y en función de las características particulares del

caso, el cumplimiento del principio de agotamiento previo de la vía intrasocietaria habría resultado vano, fútil, baladí, resultando inconducente, y sólo redundaría en una mera dilación, en un estéril dispendio de tiempo y de trámites, incompatibles con los "tiempos societarios" y, además, dicho principio debe ceder cuando los antecedentes de hecho permiten inferir con certidumbre que en el supuesto particular de que se trate tal sentido quedaría enteramente desnaturalizado, transformándose en una exigencia carente de todo contenido útil, por lo que solicito a este Tribunal que lo tenga por cumplimentado. Fuera de ello, esta parte envió acta notarial intimando a su remoción, lo cual estaría cumplimentando tal requisito. El ilegítimo accionar de PUCHETA reviste suficiente gravedad para justificar su exclusión del directorio y de la administración ya que se encuentra probada la existencia de la sociedad, la calidad de socio de esta parte, la calidad de socio – director de PUCHETA, la negativa de la información, la imposibilidad de una administración regular, la existencia de operaciones marginales no contabilizadas, los incumplimientos impositivos, la destrucción de la sociedad, el cierre de cuentas bancarias, el desvío de títulos y fondos al mercado marginal, entre tantas cuestiones que se han demostrado, lo cual hace procedente la remoción del administrador con costas. Con fecha 25/3/22 el Tribunal dictó el proveído inicial, e imprime el trámite de juicio abreviado, citando a los demandados “I+DA ARGENTINA S.A.S.” y Sr. Gustavo Aníbal Pucheta. Con fecha 31/03/22 se dictó el Auto Número 14 por el cual se hizo lugar a la solicitud de intervención judicial de la sociedad “I+DA ARGENTINA S.A.S.”designando un coadministrador judicial, designación que recayó en la persona del Cr. Dante Bonessi. Con fecha 31/05/2022 compareció el Sr.

Gustavo Aníbal Pucheta, por derecho propio y en representación de I+DA ARGENTINA S.A.S., con el patrocinio de los Dres. Hugo Remo Gatani y Mariano Domínguez, y contestó la demanda de remoción de su cargo de administrador de la sociedad demandada, solicitando su rechazo con costas. En primer lugar destacó que las afirmaciones vertidas a lo largo de la demanda han sido realizadas cuanto menos de modo desinformado, es decir, sin haber procurado el actor, en su calidad de socio, ejercer su derecho de información para intentar conocer la realidad de la sociedad de la cual forma parte como socio. Señaló que el art. 55 de la L.G.S. contempla como uno de los derechos políticos del socio el de solicitar información, sea a través del acceso a la documentación social, sea a través del pedido de informes al órgano de administración. Ningún recorrido previo en dicho sentido ha desarrollado el actor, que le hubiera permitido informarse debidamente y así evitar incurrir en numerosas apreciaciones desacertadas. Niega que el administrador haya generado graves e irreparables daños, y que puedan ocurrir los mismos en la magnitud de poner en riesgo la vida y salud de las personas. Que es falso que exista riesgo de que “desaparezca la empresa”. Señala que es cierto que el actor tuvo en forma previa (setiembre/2020 a setiembre/2021) una empresa de fabricación de productos semi fríos, no de helados como el mismo afirma, que distribuía a la empresa Mundo Helados S.A., del grupo Grido. Se desconoce y por tanto se niega que la empresa Grido haya requerido más producción, y la participación en otras sociedades que afirma tener el actor. Que es cierto que el hermano del actor, Pablo Martinat, era gerente de la sociedad “LA COMPAÑÍA PANES Y CAFÉ S.R.L.”, que contaba con una planta de panificación para panaderías Lapana. Que es cierto que con

fecha 20/8/2020 Pablo Martinat vendió sus cuotas sociales en la anterior compañía a Walter Benejan y al compareciente, entre otros socios. Pero aquí corresponde aclarar que el Sr. Pablo Martinat se encuentra afectado por una medida de inhibición general de bienes por orden de un Tribunal Federal en el cual se lo investiga por infracción a la ley penal tributaria, circunstancia que impidió completar el trámite inscriptorio del traspaso en el Registro Público. Que es cierto que en setiembre de 2021 fue constituida la sociedad “I+DA ARGENTINA S.A.S.” y la conformación accionaria que expone. Aduce que no es cierto que el actor ofreciera la maquinaria de su empresa para producirlos, como la venta de materia primas ni que el actor referida a la venta de productos a la empresa Grido. Que la realidad es que la orden de compra de los postres semi fríos fue librada por esta última a favor de “LA COMPAÑÍA PANES Y CAFÉ SRL” con fecha 13/7/2021, a la cual le hizo un anticipo financiero mediante cheques electrónicos de pago diferido por treinta millones de pesos. Como excedía la actividad de esta compañía, fue subcontratada la fabricación a “I+DA ARGENTINA S.A.S.”, transfiriendo los fondos del anticipo financiero a esta última una vez que los mismos estuvieron disponibles. Que el actor Nicolás Martinat fue pleno conocedor de esta operatoria, por haber analizado, ideado y propuesto las distintas modalidades y alternativas para la actuación operativa con el cliente en cuestión. El plan de acción en esta concreta contratación fue presentado por él mismo, mediante un correo electrónico remitido por el mismo de fecha 19/11/2021 a las 10,33 hs. que será ofrecido como prueba documental. Pero es para destacar la fecha de dicha orden de compra (13/7/2021), es decir, antes de la constitución de esta sociedad I+DA ARGENTINA S.A.S y de la adquisición de cuotas

sociales de la “LA COMPAÑÍA PANES Y CAFÉ SRL”, de manera que así fue realizado, fue por actuación de sus antecesores en la dirección de ambas sociedades. Aunque sin ninguna relevancia para los presentes, por ser extraña a esta compañía, es cierto que no se pudo cumplir con el pago del precio de las cuotas sociales de “La Compañía Panes y Café SRL” al hermano del actor, por un hecho al mismo imputable, que fue la medida de inhibición que sobre el mismo pesaba, y que motivó la suspensión preventiva del pago del precio. Que no es cierto que se celebró un contrato de mutuo con el Sr. Pablo Martinat para la adquisición de maquinarias, que por otra parte es también intrascendente para dar fundamento a la pretensión individualizada en este proceso. Respecto a la existencia de habilitaciones estatales para la actividad, señala el Sr. Pucheta que es falso que I+DA no cuente con autorizaciones estatales para la producción (RNPA Y RNE), aunque es cierto que fueron facilitadas por “La compañía panes y café SRL”, hasta tanto fueran completados los trámites administrativos pertinentes, en práctica que se originó cuando los hermanos Pablo y Nicolás Martinat dirigían sus respectivas empresas. Que el actuar contradictorio del actor, en reprochar el uso compartido de las habilitaciones de una empresa vinculada, cuando fue él mismo quien le dio inicio a tal operatoria antes de adoptar la forma societaria, es ilegítimo por violentar la teoría de los actos propios. Que la Municipalidad de Córdoba ha autorizado a la compañía para la fabricación industrial de helados, pan, productos de panificación y productos de pastelería (RME). Dicha habilitación concluye con una inspección previa a la emisión del certificado correspondiente que fue adjuntada como documental (PDF identificado como 1.RME Y OTROS A y B). Se cuenta también con un

permiso de calidad alimentaria, figurando el responsable bromatólogo de la Municipalidad del área de seguridad alimentaria, detallándose los rubros de alta. (PDF identificado como 1.RME Y OTROS A y B). La habilitación municipal aún es provisoria, y con vigencia hasta el 8/6/22 (PDF identificado como 1.RME Y OTROS A y B). Que el RNE está cumplimentado. Es un registro nacional en que está detallado el rubro como alimentos farináceos (harinas), dado que los productos están encuadrados en postres y no helados, ya que tienen productos de harina combinadas con mousse (tiramisú, lemon pie, crema de chocolate, cheesecake, etc.). Ello justifica también que el convenio colectivo aplicable no sea de los heladeros sino de panaderos (PDF identificado como 1.RME Y OTROS A y B). Que se dispone asimismo certificación IRAM, que es una auditoría de un ente oficial solicitado por el cliente “Grido”, que ha dado un resultado final del 94% (PDF identificado como 1.RME Y OTROS A y B). Señala que la inscripción del RNPA se encuentra en trámite. Se acompaña en este acto correos intercambiados con “Grido” para la actualización solicitada por Nación (PDF identificado como 1.RME Y OTROS A y B). Que también acompaña los documentos que dan cuenta del cumplimiento de las condiciones necesarias para el funcionamiento operativo de la planta de fabricación, que seguidamente se detallan: a) certificado de protección contra incendio (bomberos) b) F1: formulario inscripción dirección general de recursos tributarios de la municipalidad de Córdoba c) informe técnico de seguridad y protección contra incendios colegiado por colegio de arquitectos d) estudio termográfico infrarrojo de instalación eléctrica, certificado por

electricista matriculado e) apto eléctrico de instalaciones eléctricas emitido por ERSEP.

(PDF identificado como 2.BOMBEROS Y OTROS).

Se cuenta asimismo con los carnets sanitarios de manipulador de alimentos del personal de la planta expedidos por la Municipalidad de Córdoba, que acreditan la habilitación de dicho personal que tiene contacto con los productos comercializados (PDF identificado como 3. Carnets Sanitarios). Por último, menciona que se han acompañado informes microbiológicos de ensayos expedidos por el Laboratorio Central de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Católica de Córdoba, que fueran encomendados por la firma GRIDO, y que acreditan que la totalidad de los lotes producidos por I + DA S.A.S. desde el comienzo de sus operaciones productivas cumplen con estándares necesarios para no constituir riesgo a la salud humana (PDF como 4. Análisis UNC). En lo que respecta a la convocatoria a asamblea, acepta que el actor solicitó la convocatoria a asamblea de socios para considerar la remoción del administrador. Pero el actor omite referir a las fechas, indispensables para poder analizar cronológicamente los hechos. Que por acta notarial nro. 40 de fecha 12/3/2022, el actor requirió la convocatoria a asamblea. Pero con fecha 21/3/22 presentó la demanda de remoción, es decir, cuando aún la sociedad contaba con el plazo para efectuar la convocatoria. A la fecha de promoción de la demanda, la causal esgrimida en tal sentido era improcedente. Pero a su vez, cabe también destacar que se dio respuesta al actor mediante carta documento cursada con fecha 18/3/22 al mismo domicilio indicado por el actor en su acta notarial, esto es, calle Botafogo nro. 3436 de la ciudad de Córdoba, mediante la que se le comunicaba que

se procedería a la convocatoria. Las constancias de dicha carta documento informan que el domicilio se encontraba cerrado, y se le efectuaron dos visitas, con fecha 22 y 23 de marzo, dejándosele aviso. Sin embargo, el destinatario no concurrió a la agencia de correo para hacerse de la comunicación, la que permaneció a su disposición hasta el día 10/4/22 (según surge de la pág. Web del correo argentino), para recién posteriormente ser devuelta al remitente. Que dicha conducta contraría el deber de actuar con buena fe probidad, es decir, de actuar de un modo acorde a las expectativas generadas y con ánimo de colaborar en la obtención de la respuesta requerida. Refiere a la doctrina de los actos propios, señalando que en el caso, requerir una respuesta, y no querer o no hacer lo que está razonablemente al alcance para recibirla, es actuar en forma contradictoria, disfuncional y de mala fe. Que no obstante, con fecha 22/4/22 fue reiterada la comunicación mediante el acta notarial nro. 45 sección “B” (PDF identificado como 6. Contestación). Y finalmente, le fue comunicada la convocatoria al domicilio estatutario y al domicilio denunciado en su pedido de convocatoria, mediante carta documento de fecha 05/05/22 que acompaña como prueba documental. Cita el art. 236 de la LGS y al plazo de cuarenta días, señalando que el mismo no había transcurrido al día de la presentación de la demanda. Que la asamblea fue así convocada para el día 16 de mayo a las 10 hs. en el domicilio de Parmenio Ferrer 6279 de la ciudad de Córdoba, con el orden del día que incluyó la consideración de la remoción del cargo del compareciente. La misma fue celebrada en el día y lugar preanunciado, a la cual el actor no asistió. No hubo así proposición de causales para la remoción del administrador que la asamblea pudiera valorar, juzgar y decidir, de modo

que la cuestión fue desaprobada por la mayoría de los socios, con la abstención del compareciente. Se acompaña el acta de asamblea como prueba documental. En cuanto a la actuación del administrador, el Sr. Pucheta y la sociedad demandada niegan que se configure actuación contraria al interés social. Que es falso lo afirmado por el actor cuando expresa “ha existido un abandono de la sociedad, un vaciamiento de la sociedad, intereses incompatibles con la sociedad, una administración irregular, todo lo cual ha amenazado el giro social de la empresa”. Que no es cierto que existan cheques rechazados pendientes de cancelación. Que la realidad es que si bien existieron cheques librados contra la cuenta bancaria de la compañía, que fueron rechazados a su presentación, tal situación tuvo motivo en una demora en la obtención de los fondos abonados por el cliente “Grido”. Que acompaña a la causa la consulta efectuada al registro del Banco Central en la que la totalidad de los cheques rechazados han sido “levantados” o abonados (PDF denominado 6. Informe BCRA). Que los mismos han sido entregados en original, una vez rescatados de sus portadores, a la entidad bancaria girada, conforme se acredita con las constancias de recibo de los mismos por aquélla emitidas (PDF denominado 7. Pago chq rechazados A y B). Sigue su relato señalando que la situación generada de rechazo de cheques, tuvo su origen en la falta de percepción oportuna de las ventas efectuadas a “GRIDO” por treinta millones de pesos que el actor relata en su demanda. Que en este hecho también tuvo participación activa el mismo actor, haciendo lo posible para evitar el ingreso del dinero a la compañía, buscando crear una situación de apremio financiero que diera fundamento a sus demandas judiciales. De ello da cuenta un correo electrónico del Sr. Adrián Gallo, de

la firma “Mundo Helados S.A.”, por el que comunica con fecha 2/3/2022 un pedido de productos efectuado al actor Nicolás Martinat de fecha 20/1/2022, remitido en esa oportunidad al correo electrónico del actor, que éste omitió comunicar a la empresa. Es decir, con deliberado propósito de impedir o demorar las nuevas entregas de productos requeridos, y la consecuente facturación e ingreso de fondos, el Sr. Nicolás Martinat silenció un pedido de entrega formulado a la firma, y de lo cual será pasible del reclamo indemnizatorio correspondiente por el daño económico financiero provocado por tal conducta. Sin embargo, conforme las constancias bancarias ya acompañados a la causa, se acredita el ingreso a la cuenta bancaria de I + DA S.A.S. de la suma de treinta millones de pesos menos gastos bancarios de acreditación, impuestos y retenciones (primero mediante una transferencia de fecha 28/03/22 por \$13.000.000 y luego mediante el endoso con fecha 4/4/22 de 7 e-checks que en su conjunto suman \$13.405.847,52). Dichas transferencias fueron efectuadas por el compareciente desde la cuenta de originaria acreditación perteneciente a la firma LA COMPAÑÍA PANES Y CAFÉ S.R.L. por haberlos recibido mediante e-checks diferidos de la firma GRIDO (que fueran aceptados y colocados en custodia de Banco Macro en cuenta de titularidad de LA COMPAÑÍA PANES Y CAFÉ S.R.L. por el anterior socio gerente de dicha firma Pablo Martinat, como anticipo para la operatoria comercial encomendada por GRIDO, dinero que lejos de haberse fugado de la firma I + DA ARGENTINA S.A.S. como plantea el actor, una vez que estuvo disponible por acreditación de los e-checks y del otorgamiento de acceso del compareciente a dicha cuenta por parte del Banco Macro, se transfirió a una cuenta de I + DA S.A.S. (Cuenta Corriente \$ 3246-7 355-7) y luego

en parte fue destinado a la cancelación de aquellos valores librados por las necesidades del giro y producción de I + DA S.A.S que no pudieron cubrirse a su vencimiento, precisamente por la demora en dicha acreditación y disponibilidad, ocasionada por la demora en la habilitación bancaria. También otros de esos e-checks diferidos aun no acreditados fueron endosados a favor de proveedores de la firma en pago de facturas del giro comercial y productivo (PDF denominado 5. Acreditaciones). Que seguramente al momento en que el actor efectuó la consulta a la base de datos del central, aquellos cheques pudieron figurar como rechazados y no abonados. Lo que no puede expresarse, como con cierta irresponsabilidad es manifestado, es que aquél monto de treinta millones de pesos fue fugado, o vaciado de la sociedad, o trasvasado a otra sociedad. Por un deber mínimo de prudencia y responsabilidad, el actor debió, en ejercicio del derecho político de información que la ley le acuerda (art. 55 L.G.S.), solicitar un informe sobre dichos fondos, oportunidad en la que hubiera tomado conocimiento de su estado de cobranza, y de su destino. Particularmente, ante la intimación practicada por acta notarial por parte del actor en fecha 12/3/2022, le fue contestado por carta documento de fecha 18/3/22 que el actor se negó a recibir, pese a enviarse al domicilio por él consignado en el acta notarial. No obstante dicho obrar desidioso y carente de diligencia y colaboración del actor para conocer la respuesta a su intimación, se le remitió posterior notificación por acta notarial con idéntico contenido (PDF identificado como 6. Contestación). Que la documentación aportada exhibe a las claras que tanto esos fondos millonarios ingresaron a la sociedad, como que los cheques rechazados fueron levantados. Y más importante aún, no hay fuga de valores o desvíos

a otras sociedades, sino ingresos cuantiosos y genuinos a la sociedad, destinados a cancelación de sus obligaciones y desarrollo del giro empresario. La situación financiera de la firma ha sido saneada, y su flujo de ingresos indica que posee fondos disponibles para hacer frente a sus compromisos con proveedores, sueldos y vencimientos próximos, conforme surge del Informe de Cheques en Cartera (PDF identificado como 8. Cheques en cartera). Seguidamente niega que hayan existido compraventas a precios exorbitantes entre LA COMPAÑÍA PANES Y CAFÉ SRL e I+DA SAS. Conforme fuera antes dicho, el marco contextual es de la existencia previa de dos empresas dirigidas por los hermanos Pablo y Nicolás Martinat, ambas transmitidas luego a Pucheta y otros socios, la primera mediante la cesión de cuotas sociales, y la segunda mediante la constitución de la SAS. Tal era la actuación conjunta, que máquinas de “LA COMPAÑÍA” se encontraban instaladas en el establecimiento de “I+DA ARGENTINA SAS”, de manera tal que las ventas de las mismas fueron realizadas para formalizar la situación jurídica de los bienes, y ante las necesidades de la última para continuar con la producción. Que en el mismo correo electrónico del Sr. Nicolás Martinat de fecha 19/11/21, el actor expresa bajo el título de “tener en cuenta”, la “venta de máquinas o material, como ventas o aporte de capital”, con lo cual lejos de causarle sorpresa o escándalo como plantea en la demanda, es la concreción de su propia proyección de los negocios sociales. Cabe destacar también que las ventas de dichas máquinas, que de modo indeterminado y sin ninguna precisión refiere el actor fueron de pago a plazo, sin determinación específica, y conforme la proyección de disponibilidades financieras, lo cual importa que el importe nominal se haya visto acrecentado en previsión

a la depreciación monetaria por el transcurso del plazo para el pago. Tan es así, que al día de la fecha, los pagos de dichas maquinarias no han sido saldados aun. El actor achaca precios exorbitantes, sin ninguna precisión sobre tal afirmación. No ha habido, ni hay daño y perjuicio alguno que dicha operatoria pueda haber generado. Las maquinarias se encuentran en el establecimiento, han sido adquiridas e incorporadas al patrimonio de I+DA ARGENTINA S.A. y la forma de pago en curso justifican sobradamente el precio establecido para dichas operaciones. Que no es cierto así que ese dinero haya ingresado a sus “arcas privadas”, refiriendo al compareciente, y según expresa el actor. El dinero abonado hasta la fecha, transferido por medios bancarios, ha ingresado a I+DA SAS como vendedora, como contraprestación por la venta de la maquinaria, y como todo contrato de compraventa, y pende aún su cancelación total. Que el aserto del actor en la demanda contradice su propio plan de negocios formulado en el correo de fecha 19/11/21, donde el propio actor efectúa el estudio del impacto tributario. De tal modo, sostiene que, contrariamente a poner “en riesgo la marcha del negocio y funcionamiento de la empresa” como plantea el actor, y que hubiera sucedido si LA COMPAÑÍA PANES Y CAFÉ SRL esgrimía la recuperación de sus máquinas, se adquirieron formal y sustancialmente las mismas, a través de la facturación y pago a plazo, asegurándose la continuidad operativa de la empresa. Luego responde a la cuestión de la prohibición de ingresar a las reuniones de socios y a la actividad empresarial – Derecho de información. Que tal como lo describe el actor en este punto, el mismo pretendía realizar una auditoría sobre la administración y la producción, derecho que en modo alguno le asiste al socio de una sociedad comercial, y por lo cual le fue

negado. No ha sido esgrimido por el actor un requerimiento concreto y fehaciente de acceso a los libros y documentación social, o requerido un informe concreto, conforme lo contempla el art. 55 de la L.G.S. Tampoco ha expresado haber emprendido por caso medidas judiciales de información. Contrario al parecer que inspira el pensamiento del actor, los socios en las sociedades comerciales, no integran ni participan de la administración por su condición de tales. El órgano de administración es el encargado de la custodia de los papeles, documentación e información, de tomar en forma autónoma las decisiones referidas al objeto social, y sobre lo cual los socios solo pueden ejercer el derecho de información, a través del acceso a los mismos y pedido de informes, como derecho político que les asiste, y sujeto a las limitaciones dadas por el abuso del derecho y los secretos empresarios protegibles. El conocimiento integral sobre la marcha y resultado de los negocios se suministra en forma anual, en la asamblea o reunión de socios, a través de los documentos de la memoria, estado de situación, de resultados y demás información contable propia del acto. Que el actor solo presenta para sustentar su relato, mensajes de whatsapp intercambiados con el administrador Pucheta, pero lo hace en forma incompleta, tergiversando la realidad para hacer aparentar un falso estado de situación. Conforme el documento digital acompañado al interponer el recurso de reposición contra la medida de intervención, en PDF identificado como 9. Chats Whatsapp, el compareciente, a través del whatsapp brindó debida satisfacción al requerimiento efectuado en tal sentido. Presentar un intercambio incompleto como lo hizo al presentar la demanda y sostener el pedimento cautelar, no es acorde a un deber de actuar de buena fe, que por tal cabe que sea valorado al sentenciarse la

causa como una presunción desfavorable a la postura del actor. A su vez, los libros sociales, tratándose una sociedad por acciones simplificada, se llevan en forma digital en el Registro Público, y no en soporte de papel, de modo que se dispone de acceso público, al estar los libros habilitados. Sin perjuicio de lo cual, cabe aclarar que al tratarse de un órgano de administración integrado por un único administrador no contiene actas referidos al mismo, y respecto de las asambleas no ha transcurrido siquiera un ejercicio económico para plasmar las asambleas ordinarias, aún no realizadas. A continuación, contesta el tema de las habilitaciones administrativas, señalando que las empresas han venido actuando mediante el uso compartido de las habilitaciones administrativas desde que las mismas eran dirigidas por los hermanos Martinat, de manera que como fuera dicho en anteriores pasajes de esta contestación, el reproche que ahora efectúa Nicolás Martinat es contradictorio con la autoría que él mismo tuvo en el comienzo de la actividad que la empresa, cuando era de su titularidad, y antes de adoptar la forma societaria. Que el actor no puede ponerse en contradicción con su propio actuar anterior, porque al hacerlo su derecho se comporta antijurídico, por ejercerse en violación al principio de buena fe, y al ejercicio funcional de los derechos. Que el demandado -como fuera dicho- ha emprendido los trámites para las habilitaciones, habiendo logrado la finalización del RNE, como paso previo a la inminente obtención del RNA. Que no es cierto que la empresa no cuente con habilitación municipal. Este punto muestra el punto máximo al que llega la contradicción de la demanda, porque por un lado esgrime paralización, colapso, situación falencial de la empresa, y por otro lado, aquí expresa que la empresa debe paralizarse, no producir, detenerse, por falta de las

habilitaciones. Respecto a los fondos, el tema ya fue contestado con motivo de dar tratamiento a la cuestión sobre la existencia de rechazos bancarios de cheques de la sociedad. En lo que atañe al supuesto desvío de fondos de facturaciones de I+DA SAS a LA COMPAÑÍA PANES Y CAFÉ SRL, señala que la actuación vinculada de las empresas bajo la titularidad de los hermanos Martinat, de objetos sociales similares, condujo que el cliente “GRIDO” emitiera una orden de compra a “LA COMPAÑÍA PANES Y CAFÉ SRL”, y un anticipo financiero por 30 millones de pesos, a descontar en forma progresiva de las facturaciones de futuras operaciones. Sin embargo, la especificidad de los productos encomendados y capacidad productiva, impidió que sea dicha sociedad la fabricante, sino que tuvo que subcontratar la fabricación con “I+DA SAS”, quien por ello fue la que terminó facturando los productos y cobrando finalmente el importe del anticipo de dicho cliente. Lo concreto, es que no hubo desvío de fondos, sino un ingreso efectivo de los mismos correspondientes a los productos efectivamente vendidos. Que si la producción se hubiera mantenido en “La compañía Panes y Café SRL”, conforme fue emitida la orden de compra, y más allá de su capacidad productiva, los negocios no hubieran ingresado a esta sociedad, ni las facturaciones de la misma, con lo cual, I+DA SAS, lejos de verse perjudicada, se ha visto beneficiada. Señala el demandado que, ha quedado demostrado con los informes bancarios de la sociedad “I+DA SAS”, que el administrador Pucheta no retiró los fondos, no dejó la empresa con un problema falencial, sino que inmediatamente se destinó al levantamiento de cheques rechazados, de manera que el panorama real sobrevenido estuvo lejos de ser el presagiado por el actor, al intentar fundar su pedido cautelar. Que no es cierto que

existan transferencias incausadas de I+DA SAS a LA COMPAÑÍA PANES Y CAFÉ SRL. Justamente el mismo actor ha esgrimido en pasajes anteriores de su demanda la compra de maquinarias de aquélla a esta última, y los pagos sucesivos demuestran que las operaciones fueron hechas a plazo, evidenciando así las condiciones ventajosas de la operatoria. Luego, responde el tema sobre los salarios por debajo de mínimo de convenio. Niega que corresponda el encuadramiento de las relaciones laborales en el convenio colectivo de los heladeros como plantea el actor. Que la actividad social es la producción de postres semi fríos, no helados, de modo que el encuadramiento en el convenio colectivo de panaderos es correcto. De cualquier manera, el correcto encuadre de la relación, si algún cuestionamiento merece, será por cuenta de los trabajadores, y a resolver por la justicia del Trabajo. Encuadrar las relaciones laborales ante un convenio colectivo que se considera aplicable, y que dicho sea de paso, pueda resultar más económico para la empresa, no es un acto que pueda resultar a priori censurable como plantea el actor. Resultan así desacertados los cálculos aritméticos que el actor desarrolla para intentar justificar la creación de un supuesto pasivo contingente, sin considerar que ello representaría como contrapartida en la actualidad, un menor costo operativo. No existe hasta la fecha, una sola demanda laboral que por caso pudiera avalar la postura de la parte actora, con lo cual todo no pasa de una situación meramente conjetural. Que no existe riesgo para el patrimonio personal del actor, según lo resuelto por la C.S.J.N. a partir del fallo “Duquelsy”. En lo que respecta a la supuesta inexistencia de deuda de aportes y contribución patronales, alquileres del establecimiento, señala que, contrario a lo expresado por el actor, se encuentran al día el

pago de los Formularios 931 de Afip, esto es pago de aportes y contribuciones patronales, y en planes de pago al día. Que han sido acompañados como documentos digitales la totalidad de los comprobantes acreditativos de los mismos, mediante PDF identificado como 11. Regularización Aportes. Finalmente, sobre el tema de la supuesta violación al deber de abstención del art. 248 de la L.S., el Sr. Pucheta menciona que el actor confunde la actuación de Pucheta como socio, con la actuación como administrador. Que el 248 refiere al “accionista” o “su representante” centrando el ámbito de actuación en la asamblea o reunión de socios, mientras que la presente es una demanda de remoción, es decir, dirigida por la actuación como administrador. Que no hubo así votación de acuerdo, en donde haya infracción al deber de abstención. Nuevamente aquí el actor insiste en la insolvencia de Pucheta, contradiciéndose así cuando expresó que era titular del 80% de las cuotas sociales de “La Compañía Panes y Café SRL”, y del 37 % de la presente compañía. Que no es cierto que las decisiones hayan sido tomadas sin la decisión del órgano competente. Que todas las conductas que el actor ha censurado a lo largo de la demanda son típicos actos de administración, propio del órgano unipersonal que integra. Expresa que ha quedado suficientemente aclarado e informado al actor que no ha habido por parte del administrador desvío del interés social, ni acto perjudicial alguno para el ente dirigido. En lo que respecta a la falta de agotamiento de las vías societarias, señala, a contrario de lo planteado por el actor, que no puede considerarse agotada la vía societaria con una solicitud de renuncia al administrador. Este es un acto de abdicación individual y voluntaria del cargo, que no puede ser objeto de exigencia o intimación, y por dicha razón se adujo en la contestación la

improcedencia de la intimación en tal sentido. Que no se ha invocado, ni se ha considerado, que exista algún impedimento en orden al funcionamiento de la asamblea, que opera como jueces naturales para el juzgamiento de las causales esgrimidas para la remoción. Que la remoción, presupone causas que la fundamenten, y sobre las cuales debe deliberarse, votarse y resolverse en un ámbito específico que es la asamblea o reunión de socios, como órgano soberano para la adopción de tal decisión, en un acto de carácter colegiado. Que el ámbito de deliberación, es también, cabe recalcarlo, un medio de información sobre los asuntos a tratar en la asamblea. Que en la remoción con causa rige el deber de abstención del administrador cuestionado, de manera que en la asamblea a realizarse deben ser el resto de los socios los que deberán decidir en tal sentido, sin que pueda presumirse un resultado negativo a priori, como parece sostener el actor a partir de la suposición de relaciones de amistad o parentesco, y que la resolución ha consentido. Insiste la parte demandada en que los mecanismos societarios, o vías internas deben agotarse, y ello solo puede considerarse cumplido con la celebración de la asamblea de socios, y la decisión orgánica respectiva. Que el agotamiento de las vías societarias significa su recorrido íntegro, y no simplemente su iniciación, de modo formal pero no funcional. Desde luego que la exigencia, puede no llegar al extremo de ante la falta de convocatoria, el socio deba requerir la convocatoria judicial. Pero es del caso, que en primer lugar no hubo silencio del administrador, al haber intentado darle respuesta que el mismo socio requirente omitió recibir, y menos que haya habido negativa a proceder en tal sentido. Es más, de modo consistente, aquí se ha hasta indicado la fecha de la asamblea. En cumplimiento con la comunicación

cursada al actor, y que fuera reiterado en el acta notarial ulterior, la asamblea fue convocada en la fecha comunicada, para tratar ese, y otros puntos adicionales, lo que corrobora la improcedencia de esta causal y la prematura interposición de esta demanda. Señala la demandada que podría resultar asimismo plausible que el grado de exigencia del requisito del agotamiento de las vías societarias puede variar según las circunstancias particulares, más allá del criterio de evaluación restrictivo que la ley establece en materia de intervención judicial societaria. Y en este sentido, la presentación del caso por parte del actor, refiriendo al vaciamiento de la empresa, al desvío de fondos millonarios, al incumplimiento de leyes laborales, al rechazo de cheques por sumas millonarias, pudo inducir al error de conceder cierta flexibilidad a la exigencia del requisito en ciernes. Pero como puede reevaluarse la situación, a partir del completamiento de la información presentada por el actor solo en forma parcial, permite ahora al juzgador apreciar con mayor exigencia que el actor no cumplió con el agotamiento de la vía societaria. Tal es por otra parte el criterio de juzgamiento restrictivo que la misma ley ordena en la materia (art. 114 - 2do. Párr.- LGS), y que el Tribunal omitió aplicar, en una consideración más que amplia del requisito en cuestión. La forma en que han sido presentados los hechos por el actor, la intencionalidad de no querer ser notificado de la respuesta a la intimación, y en lo que hace a este agravio, el apresuramiento por presentar la demanda de remoción sin agotar la vía societaria de someter el punto primeramente a la asamblea, más tiene que ver con el intento de paralizar los fondos de la otra compañía, que el Tribunal denegó, para de esa manera colocarse en una situación de presión y de negociación. Es decir, una utilización disfuncional de la figura, de

abuso del proceso al requerir medidas cautelares, y no de protección del interés o integridad del ente social. Lo cierto y concreto del caso, es que no puede concluirse que el mecanismo legal específico haya fracasado, o haya elementos suficientes que permitan conformar una situación asimilable, que permitan soslayar el requisito del instituto. Luego, la parte demandada se refiere a la relación con la Compañía Panes y Café SRL que gerencia el administrador cuya remoción se pretende. Manifiesta que la existencia de una relación entre compañías, vinculadas, la existencia de un grupo de sociedades, o sociedades controladas (en sus diversas variables de interno de derecho, de hecho, o externo), no es por sí una situación reprobada por el ordenamiento jurídico (art. 33 L.G.S.), sino expresamente permitida. La integración simultánea del órgano de administración de sociedades en dicha situación tampoco es por sí una conducta reprochable o contraria al deber de actuación del administrador societario. Lo censurable es la actuación desviada o ejercicio abusivo de dicha situación de control. Que no existe conducta reprochable del administrador de la compañía aquídemandada, referida a su actuación en otra sociedad. Sostiene el demandado que en la realidad, los hermanos Pablo y Nicolás Martinat dirigían dos empresas con rubros similares. La compañía Panes y Café, fue adquirida a través de la venta de las cuotas sociales de Pablo Martinat al compareciente y otros socios. En tanto Nicolás Martinat constituyó junto al compareciente y otros socios la presente compañía “I+DA SAS”. Que la primera dedicada a la fabricación de productos de panificación, y la segunda de postres semifríos. Aduce que, en tanto y en cuanto cada una respete su autonomía funcional e interés social propio, no existe reproche alguno que pueda efectuarse, o al menos no ha sido expuesto

concretamente por el actor. Así por caso fue analizado cuando en la misma resolución el Tribunal rechaza la medida cautelar solicitada por el actor para la inmovilización de fondos de “La compañía Panes y Café SRL”. Lo que queda suficiente acreditado, y que es contundente para la improcedencia de la demanda, es que los fondos que el actor presentó como desviados al peculio personal de Pucheta (el compareciente), o aquella sociedad en que cuento con el 80% de las cuotas sociales (La compañía Panes y Café SRL) tuvieron como destino la cuenta de la presente sociedad. Que los informes bancarios dan cuenta de ello en grado suficiente (ver documentos PDF arriba referidos e identificados bajo los números 5.; 6.; 7. A Y B; y 8.). Finalmente sostiene que no hay atisbo de desaparición, trasvasamiento, colapso, situación falencial, como fue planteado por el actor. En definitiva, pide el rechazo de la demanda con costas. Con fecha 24/7/2023 se dicta proveído de prueba. Con fecha 14/05/2024 comparecen los Dres. HUGO REMO GATANI, y MARIANO A. DOMINGUEZ, apoderados de la parte demandada, y manifiestan que, por acta de órgano de administración de fecha 6/5/24, el Sr. Gustavo Puchetta ha renunciado al cargo de administrador, ante los graves y serios perjuicios que ha causado y causará la medida de intervención judicial que ha sido dispuesta, priorizando de tal manera el interés social sobre el individual del mismo. Acompañan acta respectiva, haciendo presente que la misma ya ha sido inscripta en el libro digital llevado ante el Registro Público, y declarando que la misma es fiel de su original. Asimismo, hacen presente que la pretensión de remoción del mismo del órgano de administración ha devenido abstracta, por sustracción sobreviniente de la materia litigiosa, solicitando así sea declarado. Con fecha 15/05/2024 el

Tribunal decreta que se corra vista a la parte actora de la solicitud de declaración de abstracción de materia. Con fecha 24/06/2024, el Dr. Gregorio Eduardo Moyano Escalera por la parte actora, solicita que se acompañe el acta de la reunión de socios de fecha 16/5/2022 mencionada por los demandados, lo que es concedido por el Tribunal, requiriéndose a la demandada para que, previo a la notificación del proveído de fecha 15/5/2024 al actor, glose en autos, en el caso de existir acta labrada, copia de esta última, indicando en su caso, si se encuentra registrada en el Registro Público. Al respecto, mediante escrito presentado por el Dr. Hugo Remo Gatani, acompaña en documento digital adjunto, declarando bajo su responsabilidad ser copia fiel de su original, acta de reunión de socios de fecha 16/05/2022 con constancia de inscripción, la que es agregada mediante decreto de fecha 01/07/2024, con noticia. En este estado, queda la causa en condiciones de dictar resolución.

Y CONSIDERANDO:

Primero: Tema a decidir. La presente causa ha sido traída a despacho a fin de resolver la demanda entablada por el Sr. Gabriel Nicolás Martinat, en los términos de los arts. 129 y 262 de la L.G.S., en contra del Sr. Gustavo Aníbal Pucheta y de la sociedad I+DA ARGENTINA S.A.S., y por la cual promueve acción de remoción del referido administrador. Corrido traslado al Sr. Pucheta y a la sociedad accionada, ambos se oponen al progreso de la acción en los términos relacionados precedentemente. Posteriormente, la parte demandada informó en autos como hecho nuevo que el Sr. Gustavo Aníbal Pucheta renunció al cargo de administrador en la referida sociedad, por lo que se solicitó la declaración de sustracción de materia. Corrida vista al actor, el Sr. Gabriel Nicolás Martinat, se opuso a

dicha declaración de abstracción de materia, todo ello, en los términos referidos en los Vistos a los que el suscripto se remite por razones de brevedad.

Segundo: Aclaración preliminar. En atención a la extensión de los múltiples escritos presentados por las partes, a las diversas cuestiones a tratar y a la temática abordada, y en tanto los jueces no están obligados a analizar todos y cada uno de los planteos y argumentos de las partes, pues basta con que lo hagan respecto de aquellos que consideren esenciales y decisivos para el fallo de la causa (cfr. CSJN, "in re" "Altamirano, Ramón c. Comisión Nacional de Energía Atómica", del 13/11/1986; entre otros), este juzgador se ceñirá a los argumentos dirimientes para arribar a una solución judicial.

Tercero: Competencia y legitimación para peticionar la acción de remoción del administrador societario. Previo al estudio de la cuestión de fondo, es necesario analizar si en el caso de autos, se han cumplido los requisitos de admisibilidad impuestos para la promoción de la acción por la legislación sustantiva, es decir la ley 19.550, en adelante L.G.S., en sus arts. 129 y 262 LGS, conforme remisión de la ley 27.349 de Apoyo al Capital Emprendedor, que en su art. 52 dispone que son aplicables a los administradores y representantes legales de las sociedades por acciones simplificadas (S.A.S.) los deberes, obligaciones y responsabilidades que prevé el artículo 157 de la Ley General de Sociedades, 19.550. Sobre el punto se dirá que, con base en las constancias de autos, el domicilio social de la sociedad demandada se encuentra en la ciudad de Córdoba, razón por la cual el suscripto es competente para entender en el proceso, en tanto que la acción debe ser promovida por ante el juez del domicilio social.

Corresponderá determinar asimismo si los comparecientes ostentan la legitimación para el reclamo impugnativo que se insta.

Legitimación activa: En este aspecto, debe destacarse que la acción de remoción ha sido requerida por el Sr. Gabriel Nicolás Martinat, quien demandó invocando el carácter de accionista de la sociedad. En efecto, conforme fue acreditado en autos, y no negado por la contraria, el Sr. Martinat es accionista titular del 15% del paquete accionario, esto es, de 9000 acciones de un total de 60.000 de la sociedad “I+DA ARGENTINA S.A.S.”, habiendo adjuntado con fecha 22/03/2022 el Contrato Social de fecha 07/09/2021 (ver cláusula segunda), inscripto en el Registro Público - Protocolo de Contratos y Disoluciones bajo la MATRÍCULA N° 29246-A. Por ello, debe tenerse por legitimado al compareciente, en el carácter invocado, para petitionar la remoción del administrador de que se trata.

Legitimación pasiva: Debe señalarse que la acción de remoción debe dirigirse contra el administrador cuya expulsión se reclama y contra la sociedad, por ser quien rechazó en definitiva la promoción del pleito. En el caso, se demandó a la sociedad I+DA ARGENTINA S.A.S y al Sr. Pucheta, quien revestía al momento de la demanda el carácter de administrador titular, según las copias del contrato social de fecha 07/09/2021 (ver cláusula séptima) glosadas en autos. En dicho Estatuto, se dispuso que el administrador dura en su cargo mientras no cometan actos pasibles que sean pasibles de remoción por justa causa. Que además, la calidad de administrador ha sido consentida por el susodicho, habiendo comparecido oportunamente por sí y en representación de la persona jurídica. Así, ha quedado acreditado que el codemandado Sr. Pucheta fue designado como administrador titular desde la constitución de la sociedad,

por tiempo indeterminado, cargo que continuaba desempeñando al momento de la presentación de la demanda.

Cuarto: La solicitud de declaración de sustracción de materia.

Siguiendo un orden lógico, corresponde resolver en este acápite, por resultar de prioritario análisis, la solicitud de abstracción por sustracción sobreviniente de materia litigiosa efectuada por los apoderados de la parte demandada con fecha 14/05/2024. La misma encuentra fundamento en que, por acta del órgano de administración de fecha 6/5/24, el Sr. Gustavo Aníbal Pucheta ha renunciado al cargo de administrador. Luego de haberse corrido vista al actor, su apoderado, Dr. Gregorio Moyano Escalera, contestó el incidente de abstracción, solicitando su rechazo, con especial imposición de costas. En síntesis, adujo que la demandada utiliza esta estrategia como medio para eludir las responsabilidades, falseando de esta manera la realidad e intenta levantar obstáculos para generar el derrumbe societario y de esa manera tapar y esconder el estado de colapso y de corrupción, dejado tras sus pasos y para hacer ello ideó la designación de Jair Benejam al frente de la sociedad. Que Jair Benejam y Walter Pucheta han vulnerado normas de orden público, y lo armado constituye un mero instrumento formal para la consecución dolosa de finalidades extrasocietarias y no hay duda alguna que los actos afectados fueron realizados a sabiendas y con propósito de dañar la persona o los derechos de otro, por lo que ésta acción subsiste, como también el interés de ésta parte en su declaración. Que la demandada justifica este incidente por la renuncia del Sr. Pucheta, renuncia que, dijo, no es tal por continuar actualmente en ese cargo, refiriendo que la misma se desvanece ya que tiene por objeto su remoción y al haber renunciado se pierde eficacia al

proceso. Sostiene el rechazo del incidente porque la renuncia no tiene los mismos efectos que la remoción, son situaciones diferentes, en tanto que uno es un acto voluntario y el otro es un acto compulsivo. En el acto voluntario, los efectos distintivos es que puede aceptar nuevamente ese cargo si le es propuesto, mientras que en el compulsivo ya no puede hacerlo. Que el despido, la destitución o el apartamiento generan efectos jurídicos hacia adelante, por lo que dispuesta su cesación, el Sr. Pucheta nunca más puede ser Administrador de la sociedad, además de la responsabilidad civil y penal que conlleva su remoción, que con la renuncia no se generan esas consecuencias. Con la renuncia, el Sr. Pucheta puede ser designado como administrador de la sociedad al día siguiente de la misma. En la renuncia sólo va a responder por los perjuicios que ocasionó si la misma fue dolosa o intempestiva (art. 130 de la LGS), mientras que en la exclusión responde por cualquier daño y sin las consideraciones y limitaciones impuestas por la ley. Sostiene que en autos, queda demostrado que la renuncia no es la pretensión de su parte, sino la remoción del Sr. Pucheta con todos los efectos que ello conlleva y, por ende, la acción. Que esta causa no se ha vuelto abstracta y es necesaria la sentencia que declare la remoción a los fines. Además, destacó el derecho que tiene el socio a disolver la sociedad una vez removido el administrador, conforme lo dispone el art. 1686 del C. C. y C. N., derecho que no puede ejercerse con la renuncia, como también, en el caso que una sentencia de remoción determine que ha actuado por cuenta propia o ajena un interés contrario al de la sociedad, deberá abstenerse de votar en las Asambleas, de conformidad a lo normado en el art. 248 de la LGS, lo que no ocurre con la renuncia. Otro de los argumentos del rechazo, es que el

renunciante Gustavo Pucheta continúa actuando como administrador de la sociedad, mientras que el designado Jair Benejam no opera en esas funciones por prestar su nombre en un cargo testimonial, con ejercicio de funciones figurativas, que ni siquiera el Jefe de Personal de la empresa lo conoce, ni aún los proveedores. Es decir que, también, el administrador de hecho es objeto de remoción. A los fines de resolver la cuestión, deviene imprescindible señalar que es deber de los tribunales pronunciar sus sentencias atendiendo al estado de cosas existentes al momento de decidir, ya que no es posible que los jueces resuelvan cuestiones que en el curso del proceso han quedado abstractas o vacías de contenido, o para responder a un interés meramente académico. En una palabra, los jueces se hallan habilitados para examinar de oficio la subsistencia o la desaparición de la finalidad del litigio, pues ello constituye un requisito jurisdiccional (Fallos 262:226; 281:401, 293:518 entre otros) ya que los decisorios de la judicatura deben ajustarse a las condiciones existentes al momento en que se dictan, aunque sean sobrevinientes y producidos durante la sustanciación del proceso (Fallos 259:76; 267:499; 311:787; 329-4717, entre otros), de tal forma que no corresponde emitir pronunciamiento cuando, a la luz de esas circunstancias, se ha tornado inoficioso decidir la cuestión materia de agravios. En este sentido, y luego de efectuado un análisis detenido de la solicitud, el suscripto comparte con el actor, en el sentido de que la renuncia del administrador, como mera manifestación unilateral de voluntad del señor Pucheta, no puede ser asimilada a una sentencia judicial que disponga su remoción con causa en los términos de la ley 19.550, so pena de contrariar el principio de congruencia, toda vez que lo que aquí es pretendido es que se lo remueva con causa con base en

los hechos debatidos y en la prueba ofrecida. Este magistrado no desconoce que aparece como imposible remover físicamente de un cargo a quien ya no lo ocupa. Pero, no puede compartirse –en modo alguno- la afirmación de que esa renuncia haya podido tornar abstracto el pronunciamiento requerido mediante la acción deducida en este juicio Asílo entiendo, pues, la decisión voluntaria de apartarse del cargo tomada por el mencionado codemandado no satisfizo la petición del actor, quien, al requerir aquí la remoción con causa, no sólo pretendió ese apartamiento, sino también que él fuera dispuesto con sustento en el juzgamiento previo de las irregularidades que le atribuyó. En este sentido, se comparte el temperamento asumido por la Cámara Nacional de Comercio, al sostener, en similar situación, que: *“Es verdad que tanto la renuncia como la remoción con causa son actos que conllevan el aludido apartamiento del cargo. Pero esa similitud entre ambas figuras no obsta a que la diferencia entre ellas sea también notoria, lo cual impide su equiparación. Esa diferencia equivale a la que se presenta entre la remoción con causa de un director y su remoción incausada y deriva en que, mientras la primera impide que el director removido sea nuevamente elegido, la segunda habilita esa nueva elección sin ninguna limitación”* (CNCom., Sala B, “Haimovici Claudio J. c/ Casa Rubio S.A.”, del 11.5.2000). En tales condiciones, parece claro que quien es demandado por remoción con causa no puede sustraerse de las consecuencias del proceso acudiendo al expediente y presentar su renuncia: aun cuando ésta le fuera aceptada, ello no tornaría abstracto el juicio, sino que seguiría siendo necesario pronunciarse acerca de la eventual configuración de las conductas reprochadas a efectos de inhibir una posible nueva elección. La adopción

de un temperamento contrario conduciría a una conclusión asistemática: si se aceptara que la renuncia evita la remoción con causa, le bastaría al requerido practicarla, para que, una vez relevado de las consecuencias de una eventual condena, pudiera ser nuevamente elegido por quienes ya lo habían hecho. El objeto de esta acción, por ende, no se acota a obtener un desplazamiento del cargo, sino a lograr un pronunciamiento que, por razón de sus específicas consecuencias jurídicas, inhiba una reelección que no quedaría de aquel otro modo inhibida (cfr. con idéntico temperamento, CNCom, sala C, in re “Gegenschatz Roberto Enrique c/ Quimbel S.A. y otros s/ ordinario”, Sentencia del 17/9/2014). Por lo dicho, no se hará lugar a la solicitud de sustracción de materia propuesta por la parte demandada, imponiéndose las costas a la incidentista vencida, difiriéndose la regulación de los estipendios a los profesionales intervinientes para cuando exista base firme para ello. Así, deberá ingresar el suscripto al análisis sustancial de la acción de remoción interpuesta.

Quinto: La acción de remoción del administrador. Análisis sustancial.

Cualquier socio individualmente podrá solicitar la remoción del administrador en sede judicial con invocación de justa causa. Se trata de una acción social porque se promueve en interés de la sociedad y no en interés particular del socio. Así, la remoción es una forma de hacer cesar las funciones del administrador societario, en el caso de que éste hubiese incurrido en un incumplimiento grave de sus funciones. La decisión se toma por asamblea de socios, en cualquier tiempo y sin invocación de causa (aunque la exigencia de justa causa puede ser establecida por contrato social) y -no existiendo acuerdo- puede solicitarse judicialmente. En el caso de marras, no existe tal acuerdo de socios y la remoción es

resistida por la mayoría accionaria de dicha sociedad; por tal motivo, se debe meritarse el acaecimiento o no de una "justa causa", entendida como el severo incumplimiento de los deberes a su cargo. El instituto de la remoción no se encuentra regulado orgánicamente, sólo existen normas aisladas (vgr. arts. 157, quinto párrafo, LGS, 114, 129, 241, 265, 276 y concordantes de la LGS), que deben aplicarse bajo el parámetro del art. 59 de la L.G.S., según el cual los administradores y representantes del ente social (sin distinguir entre socios o no), deben obrar con la lealtad y diligencia de un buen hombre de negocios. El standard del "buen hombre de negocios" equipara el accionar del administrador con el de un comerciante experto (cfr. ROITMAN, Horacio, Ley de Sociedades Comerciales comentada y anotada, T.I, págs. 884 y 885, Ed. La Ley, 2006). La exigencia de lealtad, se encuentra emparentada con los deberes de fidelidad y el actuar con buena fe, propios del mandato y de todos los casos de representación de intereses ajenos (LORENZETTI, Ricardo L., "Tratado de los Contratos", Ed. Rubinzal - Culzoni, Santa Fe, 2000, T. II, p. 255). A su vez, debe tenerse en cuenta que las obligaciones nacidas del cargo son "de medio", e implican el cumplimiento de las cargas legales impuestas a su función, de manera puntual y diligente (vgr. convocar a asambleas para aprobación de balances, rubricar libros de comercio, posibilitar el ejercicio del derecho de información de los socios, actualización de los libros de registro laboral, pago de obligaciones fiscales, inscripciones en el registro público, etc.), de modo tal que -a su vez- posibilite que la persona jurídica conducida cumpla con los deberes reglados en el ordenamiento. El cumplimiento o no de estas obligaciones regladas, es pasible de un análisis objetivo, pues se ejecutan o se omiten. A

los fines de analizar la existencia (o ausencia) de justa causa de remoción, es necesario tener en cuenta que existen actos que extralimitan la competencia del órgano de administración, tales como la aprobación de los estados contables, la distribución de beneficios, actos de enajenación de bienes que no se encuentren comprendidos en el objeto social (ROITMAN, Horacio, ob. cit, Tomo I, pg.833 y ss.), cuestiones que requieren la decisión del órgano de gobierno. En función de lo dicho, la consecución de tales actos por el administrador, justificarían su remoción. También podrían justificar la revocación en el cargo, actividades desleales o de culpa grave, vgr. pérdida importante de bienes sociales, actividad en competencia, desaparición de valores faltantes que conformaban el activo de la sociedad, omisión de distribuir utilidades, etc.

Sexto: Agotamiento de la vía intra societaria: En función de lo dispuesto en el art. 157 (y su remisión al art. 129) y 256, L.G.S., para la acción de remoción se exige el agotamiento de la vía intra societaria como requisito previo a la instancia judicial. Es decir, el socio o accionista no puede promover la demanda de remoción si no justifica haber citado previamente al resto de los socios para lograr la decisión por mayoría. En otras palabras, el socio necesita acreditar el fracaso previo del intento de remoción por acuerdo de la mayoría de socios. Como se dijo, ello lo supone la convocatoria de una asamblea, o reunión de socios, y el fracaso de la misma, sea porque no se ha logrado el quórum para su celebración o por no haberse aprobado la moción, atento la trascendencia que tal decisión tiene en la vida de la sociedad. El actor, en su demanda, ha señalado que dicha exigencia legal de agotar los recursos societarios como condición previa para la admisibilidad de la acción judicial de remoción de los miembros

del directorio ha sido atenuada tanto por la jurisprudencia y la doctrina, atendiendo a las particularidades de cada caso en concreto, señalando como hipótesis, en las que el funcionamiento o la existencia misma de la sociedad se encuentran en peligro inminente, que es el caso de autos, por la actuación de su administrador. Adujo que ello es aplicable a autos, ya que si su parte debía esperar hasta tanto el administrador fije una asamblea antes de los 40 días (art. 265) o no la fije, a esa fecha la sociedad estaría muerta. Más aún, cuando intimó a que fije la Asamblea a los fines de tratar su remoción y ya habían pasado pasado 6 días y todavía no se había fijado su fecha. Que, es evidente, frente a las reglas empíricas, que dicha Asamblea, a la cual no podría asistir por haber el Sr. PUCHETA prohibido su entrada y que el interés de la mayoría va a ser el de evitar a toda costa su participación en la misma, acentuando su poder dentro del seno de la compañía en flagrante violación y contradicción con el interés social y, además, cuando la proporción que posee en el capital social (15 %) tornaría infructuosa la defensa de sus intereses dentro del marco de la sociedad que integra, sino además, cuando se halla imposibilitado de ejercer sus derechos sociales, que nada traería de nuevo, ya que los restantes socios son parientes y amigos íntimos de PUCHETA, siendo evidente que lo respaldarán en todo lo que este haga y jamás van a votar para su remoción, sin pensar que pueden formar parte de la repartija del dinero que sacan a través de LA COMPAÑÍA PANES Y CAFÉ SRL. Es decir, esperar 60 días y luego volver y estar en el mismo lugar en el que estaba al momento de la demanda es un despropósito no querido por la ley: la ley pretende que la sociedad viva, no que muera. Y que en una semana esta sociedad muere y desaparece, por ello se requiere actuar con gran

urgencia. Refiere que la SAS carece de sindicatura, por lo que tampoco podía pedir la convocatoria a un órgano de fiscalización privada inexistente (art. 236, L.S.) ni podía requerir la convocatoria a la autoridad de contralor, teniendo en cuenta que se trata de una sociedad cerrada, no comprendida en el art. 299 de la L.G.S., entes en los que la fiscalización pública se circunscribe, al menos en principio y salvo excepciones, a la constitución, reformas y variaciones del capital (arts. 300 y ss., L.G.S.) y si hubiere existido la posibilidad de ocurrir por ante el órgano de fiscalización pública o ante la autoridad judicial competente para pedir la convocatoria, es de imaginar, frente a las reglas de la experiencia, el extenso tiempo que ello hubiese insumido, en contraposición y con verdadera desnaturalización de la dinámica impuesta por la vida societaria. Que ha quedado indubitadamente demostrada la conducta irregular desplegada por el Administrador Sr. Pucheta y por los restantes socios, que pone a la luz no sólo el mal desempeño del cargo de director cuya remoción se solicita, sino además, el uso abusivo del poder de control que detenta. Es decir, ha quedado acreditado "prima facie" la existencia de profundas y graves irregularidades y anomalías del Sr. Pucheta en el cargo que ostenta y queda claro su interés en la defensa de los derechos políticos y patrimoniales que detento como socio. Destaca sobre la innecesariedad de la Asamblea, que en caso que se hubiera realizado y en caso que lo dejaran ingresar, su parte habría dejado entrever las irregularidades que el Sr. Pucheta viene acometiendo en el seno de la sociedad y ello hubiera sido en vano, ya que las cosas continuarían igual que ahora, solo que con el riesgo que la empresa haya desaparecido. Que obligarlo a agotar todo el recorrido societario significaría una dilación que la justicia no debe aceptar ni

tolerar, ya que jamás hubiera conseguido la reunión de la asamblea para el tratamiento de la remoción del codemandado Sr. Pucheta, ni aún conseguida ésta, la remoción misma, dada la minoría de esta parte y el parentesco de los restantes con el mencionado Sr. Pucheta, tanto en el seno de la asamblea como del directorio. Además, destaca que la finalidad del legislador al regular ese agotamiento de los recursos internos lo exigió con el fin de evitar la proliferación de pleitos de naturaleza societaria, cuestión que en autos se torna abstracto, ya que esta vía es la única solución. Empero, no sólo quedaría justificada la falta de agotamiento de los recursos estatutarios por la razón dada, sino, además, por el hecho de que la relación interna entre los miembros de la compañía se ha caracterizado por una situación de constantes roces y conflictos que a todas luces resulta inconciliable, circunstancia que permite vislumbrar de antemano el resultado negativo que hubiere implicado el cumplimiento de dicho recaudo. La remoción es una forma de cesación de las funciones de administrador societario, ante el grave incumplimiento de sus funciones como tal. Que en la causa, ha existido una actuación desviada de los poderes que detenta el demandado, por lo que no deviene caprichosa la decisión de evitar el agotamiento de los recursos internos; por el contrario, una aplicación mecánica del principio general de agotamiento previo de la vía interna societaria sólo habría servido para seguir cohonestando el poder que detenta el Sr. Pucheta y la mayoría en el marco de esta sociedad. Que exigir a su parte el agotamiento de los recursos societarios internos, significaría, además de una privación de justicia, la convalidación de una conducta antijurídica, ya que el administrador Sr. Pucheta y los restantes accionistas son los mismos sujetos poseedores de la mayoría del capital

accionario del ente, se apartaron notoriamente del marco de razonabilidad y prudencia que su derecho de ser intérprete de la voluntad social, les requiere, incurriendo en uso abusivo de dicho poder, que no puede ser respaldado. Que en función de las características particulares del caso, el cumplimiento del principio de agotamiento previo de la vía intra societaria habría resultado vano, fútil, baladí, resultando inconducente, y sólo redundaría en una mera dilación, en un estéril dispendio de tiempo y de trámites, incompatibles con los "tiempos societarios" y, además, dicho principio debe ceder cuando los antecedentes de hecho permiten inferir con certidumbre que en el supuesto particular de que se trate tal sentido quedaría enteramente desnaturalizado, transformándose en una exigencia carente de todo contenido útil, por lo que solicito a este Tribunal que lo tenga por cumplimentado. Fuera de ello, señala que su parte envió acta notarial intimando a su remoción, lo cual estaría cumplimentando tal requisito. Por su parte, la demandada ha señalado que no puede considerarse agotada la vía societaria con una solicitud de renuncia al administrador. Este es un acto de abdicación individual y voluntaria del cargo, que no puede ser objeto de exigencia o intimación, y por dicha razón se adujo en la contestación la improcedencia de la intimación en tal sentido. Que no se ha invocado, ni se ha considerado, que exista algún impedimento en orden al funcionamiento de la asamblea, que opera como jueces naturales para el juzgamiento de las causales esgrimidas para la remoción. Que la remoción, presupone causas que la fundamenten, y sobre las cuales debe deliberarse, votarse y resolverse en un ámbito específico que es la asamblea o reunión de socios, como órgano soberano para la adopción de tal decisión, en un acto de carácter colegiado. Que el ámbito

de deliberación, es también, cabe recalcarlo, un medio de información sobre los asuntos a tratar en la asamblea. Que en la remoción con causa rige el deber de abstención del administrador cuestionado, de manera que en la asamblea a realizarse deben ser el resto de los socios los que deberán decidir en tal sentido, sin que pueda presumirse un resultado negativo a priori, como parece sostener el actor a partir de la suposición de relaciones de amistad o parentesco, y que la resolución ha consentido. Insiste la parte demandada en que los mecanismos societarios, o vías internas deben agotarse, y ello solo puede considerarse cumplido con la celebración de la asamblea de socios, y la decisión orgánica respectiva. Que el agotamiento de las vías societarias significa su recorrido íntegro, y no simplemente su iniciación, de modo formal pero no funcional. Desde luego que la exigencia, puede no llegar al extremo de ante la falta de convocatoria, el socio deba requerir la convocatoria judicial. Pero es del caso, que en primer lugar no hubo silencio del administrador, al haber intentado darle respuesta que el mismo socio requirente omitió recibir, y menos que haya habido negativa a proceder en tal sentido. Es más, sostiene que aquí se ha hasta indicado la fecha de la asamblea. En cumplimiento con la comunicación cursada al actor, y que fuera reiterado en el acta notarial ulterior, la asamblea fue convocada en la fecha comunicada, para tratar ese, y otros puntos adicionales, lo que corrobora la improcedencia de esta causal y la prematura interposición de esta demanda. Señala la demandada que podría resultar asimismo plausible que el grado de exigencia del requisito del agotamiento de las vías societarias puede variar según las circunstancias particulares, más allá del criterio de evaluación restrictivo que la ley establece en materia de intervención judicial societaria. Y en

este sentido, la presentación del caso por parte del actor, refiriendo al vaciamiento de la empresa, al desvío de fondos millonarios, al incumplimiento de leyes laborales, al rechazo de cheques por sumas millonarias, pudo inducir al error de conceder cierta flexibilidad a la exigencia del requisito en ciernes. Pero como puede reevaluarse la situación, a partir del completamiento de la información presentada por el actor solo en forma parcial, permite ahora al juzgador apreciar con mayor exigencia que el actor no cumplió con el agotamiento de la vía societaria. Tal es por otra parte el criterio de juzgamiento restrictivo que la misma ley ordena en la materia (art. 114 -2do. Párr.- LGS), y que el Tribunal omitió aplicar, en una consideración más que amplia del requisito en cuestión. La forma en que han sido presentados los hechos por el actor, la intencionalidad de no querer ser notificado de la respuesta a la intimación, y en lo que hace a este agravio, el apresuramiento por presentar la demanda de remoción sin agotar la vía societaria de someter el punto primeramente a la asamblea, más tiene que ver con el intento de paralizar los fondos de la otra compañía, que el Tribunal denegó, para de esa manera colocarse en una situación de presión y de negociación. Es decir, señala que hubo una utilización disfuncional de la figura, de abuso del proceso al requerir medidas cautelares, y no de protección del interés o integridad del ente social. Que lo cierto y concreto del caso, es que no puede concluirse que el mecanismo legal específico haya fracasado, o haya elementos suficientes que permitan conformar una situación asimilable, que permitan soslayar el requisito del instituto. Luego de analizadas las posturas de las partes, con respecto a este recaudo del agotamiento de la vía intra societaria para la promoción de la acción de remoción, este magistrado entiende que, si bien

la exigencia legal impone al accionante la demostración de que se han agotado los remedios que el contrato social pudiere contener -previo a instar la remoción del administrador-, dicho recaudo no puede ser un obstáculo para acceder al órgano jurisdiccional. Tanto la doctrina como la jurisprudencia, han ido flexibilizando dicho requisito, resultando trascendentes las circunstancias del caso. Así, se ha considerado innecesario el agotamiento de la vía interna cuando se le ha negado al accionista el acceso a libros y documentación respaldatoria (cfr. CNCom. Sala D, 13/7/2004 in re: Perpetua, Néstor Hugo c/ Ivasa GNT S.A. s/medida precautoria, en Revista de las Sociedades y Concursos N° 30, p. 247), ante la existencia de desavenencias entre directores, accionistas y miembros de la comisión fiscalizadora, si hay atraso de la contabilidad y en la aprobación del balance de la sociedad, como así también si resulta acreditada la verificación de otros supuestos que podrían implicar violación del interés social o de las reglas legales o estatutarias bajo las cuales se gobierna la sociedad, entre otros. Para resolver esta cuestión, el suscripto considera que este presupuesto tiene la finalidad de poder remediar la situación crítica que aqueja a la sociedad antes de acudir a la sede judicial, en tanto resulte factible, pero que en modo alguno debe convertirse en un obstáculo insalvable que produzca una dilación temporal que provoque una mayor afectación al ente social. En el caso de autos, quedó acreditado que existían al momento de la demanda, serias e irreconciliables desavenencias entre las partes, que redundaron en dificultades para acceder al establecimiento por parte del Sr. Martinat, quien por otro costado, revestía el carácter de director suplente de la compañía. Que también se ha acreditado que, mientras el Sr. Pucheta

ostentó el cargo de administrador, tenía el manejo unipersonal del negocio, no habiéndose registrado reunión de socios en los libros respectivos que pudiera dar cuenta de tal gestión unipersonal, o información sobre la misma. En este punto, huelga señalar que tampoco se ha registrado información en el libro de actas de administración, señalando el demandado que al ser unipersonal la administración ello no era exigible, lo que claramente no se comparte. Se advierte también, incluso durante la tramitación del presente proceso, un retaceo en la información sobre la marcha de los negocios desarrollados en la sociedad en la que participa, aunque dicho déficit se extendió incluso respecto del coadministrador judicial, contrariando un mandato judicial. Por otro lado, y tal como lo refieren ambas partes, el actor solicitó la convocatoria a asamblea de socios para considerar la remoción del administrador, aun cuando es cierto que, entre el acta notarial nro. 40 de fecha 12/3/2022 y la presentación de la demanda de remoción (21/3/22), la sociedad aun contaba con el plazo para efectuar la convocatoria (conforme lo dispuesto por el art. 236 de la LGS y al plazo de cuarenta días). En efecto, la asamblea fue así convocada para el día 16 de mayo de 2022 a las 10 hs. en el domicilio de Parmenio Ferrer 6279 de la ciudad de Córdoba, con el orden del día que incluyó la consideración de la remoción del cargo del Sr. Pucheta y que fue celebrada, a la cual el actor no asistió. Pero especialmente debe considerarse que, al no haber proposición de causales para la remoción del administrador que la asamblea pudiera valorar, juzgar y decidir, la cuestión fue desaprobada por la mayoría de los socios, con la abstención del demandado Sr. Pucheta. En este marco, y atento a las particularidades de la causa, el suscripto entiende que no tiene sentido obstaculizar el progreso de

la acción de remoción por no considerar cumplido el agotamiento de la vía interna en dicha sociedad, como la de autos, en la que ha existido un nítido conflicto entre la mayoría y la minoría que permitía inferir –a la fecha de la demanda- cuál iba a ser el resultado de dicho recorrido (cfr. MASCHERONI, Fernando y MUGUILLO, Roberto, Régimen jurídico del socio, Bs. As., Astrea, 1996, p. 290). En este sentido, también la doctrina sostiene que: “...no es necesario ni adecuado a la defensa de sus derechos, exigirle al socio el efectivo agotamiento de los recursos societarios contractualmente previstos”(CN Com, Sala B, 11/5/51, LL, 64-90; id., Sala D, 30/11/76, Res ED, X-178). Por su parte, también se ha sostenido que: “Este recaudo se traduce en algunos supuestos ejemplificativos como las intimaciones al órgano de la sociedad, reclamos al síndico social, recurrencia al órgano fiscalizador externo de la sociedad; acreditación sumaria de haber sido infructuosas para el requirente de la cautela alguna de las gestiones preindicadas, abono sumario de que el conflicto que origina la remoción cautelar exhibe alguna de las siguientes connotaciones: a) Es insusceptible de ser revisado por la asamblea o reunión de socios; b) o, de ser convocados éstos, su resultado sería adverso o infructuoso” (González, A.: Las medidas cautelares en las sociedades comerciales (La intervención judicial cautelar), Revista de Derecho Procesal n° 1 (Medidas Cautelares), Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1998, pág.189). Se advierte que en muchos casos la petición a la Asamblea para que ésta resuelva la acción de remoción contra algún director, podrá verse rechazada por una mayoría que ratifique lo actuado por dicho administrador y consecuentemente tornaría ilusoria o infructuosa la defensa de los intereses del socio y de la sociedad dentro de ese

esquema. Por ello, “...se valida la petición de esta medida, sin necesidad de agotar los recursos societarios, cuando aun dentro de este mismo marco sería imposible ejercer su derecho...” (CNCom, Sala A, 22/12/77, LL, 1978-C-267). En ese aspecto, este tribunal entiende que el agotamiento de las vías intra societarias –que en autos se produjo, aunque un tiempo después del inicio de la demanda- debe interpretarse de acuerdo a las circunstancias fácticas y jurídicas de cada caso en particular. (Muguillo, ya citado). En una palabra, en autos se verifica, sobre todo a partir del derrotero que tuvo la convocatoria a la asamblea realizada con ese objetivo con posterioridad a la fecha de la presente demanda, la futilidad de exigir el recorrido de la vía intrasocietaria en forma previa a su interposición, cuando en ese ámbito le resultaba imposible al socio actor–por el porcentaje de su participación accionaria y su carácter de minoría sobre ese asunto, lo que era presumible para él, al momento de la interposición de la demanda–ejercer su derecho, o bien, lograr que la propia sociedad dispusiera la remoción del administrador. Es decir, que en el caso de autos, debe tenerse por inexigible dicho recaudo por esas razones, y por cuanto se ha demostrado que la asamblea para tratar el tema de la remoción del director, que se materializó con posterioridad a la demanda, desaprobó dicha remoción, lo que evidencia una clara solidaridad de la mayoría con el director, en cuanto a su continuidad en el cargo. En síntesis, habiéndose efectuado las intimaciones al órgano de la sociedad y acreditado la infructuosidad de las gestiones efectuadas por el Sr. Gabriel Nicolás Martinat para que la sociedad asuma la decisión de la remoción del director, se estima que el recaudo legal, atento a las circunstancias que rodean al caso, no resulta exigible.

Séptimo: La justa causa en la remoción del administrador. El actor pretende con esta acción, neutralizar la actividad de quien revestía el carácter de administrador, a los fines de no agravar la situación del patrimonio social, fundada en los hechos que enuncia en su libelo introductorio; cuales son: el funcionamiento de una empresa sin la respectiva habilitación de los productos que elabora y que entrega a otra empresa para el consumo humano, además, señala la falta de habilitación para la producción de alimentos y que no cuentan con el debido RNPA y RNE, lo cual, además del daño que pueden provocar a la salud humana por intoxicación, pone en riesgo latente una posible clausura y responsabilidad civil y penal de la persona jurídica referida, como también el riesgo de tener más de 50 empleados mal categorizados y mal registrados, abonándosele salarios inferiores al mínimo que les correspondería a cada uno de ellos y por menos horas a las que trabajan, impuestos impagos, desde cinco meses anteriores a la demanda, que se retienen los aportes patronales (de seguridad social, de obra social, y contribución patronal de obra social) y que no lo ingresan en AFIP (hoy ARCA), proveedores impagos, maquinarias adquiridas impagas, deuda societaria que asciende a más de \$ 25.000.000. Que asimismo se invoca que el administrador social desvió a favor de la sociedad LA COMPAÑÍA PANES Y CAFÉ que gerencia y de la cual forma parte, la suma de \$ 30.000.000. Que según el actor requirente, el Sr. Pucheta maneja dicha empresa de manera exclusiva ya que sus socios integran su grupo familiar y de esa manera puede retirar ese dinero sin rendiciones y sin problema alguno, todo lo que demuestra, según entiende el actor, un trasvasamiento de la sociedad y, además lo priva de ejercer sus derechos en la reunión de socios, a la cual no puede

ingresar por disposición del administrador no pudiendo ejercer su derecho a la información (art 55 L.G.S.). En su contestación, los demandados se oponen a la demanda, en los términos referidos en los Vistos, a los que se remite por razones de brevedad. Tras efectuar un análisis de la demanda y su contestación, el suscripto debe ponderar si en autos ha quedado probada la justa causa exigida para proceder a la remoción del administrador societario, o si, por el contrario, tal causal no se encuentra acreditada. En este punto se advierte que algunas de las cuestiones que dieron origen a la demanda han quedado aclaradas, conforme a las constancias de autos. Pero no todas.

El supuesto desvío de fondos provenientes de la sociedad LA COMPAÑÍA PANES Y CAFÉ S.R.L. Nótese que, un tema muy importante, que incluso motivó el decisorio cautelar al momento de disponer la intervención judicial, fue la cuestión de los fondos transferidos desde la cuenta de originaria acreditación perteneciente a la firma LA COMPAÑÍA PANES Y CAFÉ S.R.L. Luce acreditado, conforme las constancias bancarias que acompañó la demandada, que se ha verificado el ingreso a la cuenta bancaria de I + DA ARGENTINA S.A.S. de la suma de treinta millones de pesos menos gastos bancarios de acreditación, impuestos y retenciones (primero mediante una transferencia de fecha 28/03/22 por \$13.000.000 y luego mediante el endoso con fecha 4/4/22 de 7 e-checks que en su conjunto suman \$13.405.847,52). Dichas transferencias fueron efectuadas por el Sr. Pucheta desde la cuenta perteneciente a la firma LA COMPAÑÍA PANES Y CAFÉ S.R.L. por haberlos recibido mediante e-checks diferidos de la firma GRIDO y señala que en parte fue destinado a la cancelación de aquellos valores librados por

las necesidades del giro y producción de I + DA ARGENTINA S.A.S que no pudieron cubrirse a su vencimiento, precisamente por la demora en dicha acreditación y disponibilidad, ocasionada por la burocracia bancaria. Expresa que también otros de esos e-checks diferidos aun no acreditados fueron endosados a favor de proveedores de la firma en pago de facturas del giro comercial y productivo. Importante resulta la consideración de la información proporcionada por el Coadministrador judicial designado en la causa, Cr. Dante Bonessi, mediante Informe de fecha 3/3/2023. De su texto, el suscripto extrae que los 15 cheques que MUNDO HELADO S.A. (Grido) entregó por un monto total de \$ 29.405.847,52, fueron depositados en la cuenta del Banco Macro de la empresa LA COMPAÑÍA PANES Y CAFÉ S.R.L.. (PRUEBA N° 27). Luego, con fecha 28/03/2022 la empresa “LA COMPAÑÍA PANES Y CAFÉ S.R.L.” transfirió a la cuenta del Banco Galicia de I+DA ARGENTINA S.A.S. De ello se desprende que los fondos fueron depositados por LA COMPAÑÍA PANES Y CAFÉ SRL a la empresa I+DA SAS, con posterioridad al inicio de esta acción judicial. Que las transferencias fueron: 1) efectivo de \$ 13.000.000; 2) e-cheq \$ 1.405.847,52; 3) e-cheq \$ 2.000.000; 4) e-cheq \$ 2.000.000; 5) e-cheq \$ 2.000.000; 6) e-cheq \$ 2.000.000; 7) e-cheq \$ 2.000.000; 8) e-cheq \$ 2.000.000; 9) e-cheq \$ 2.000.000. Es decir, los fondos ingresaron a la cuenta de la sociedad, no verificándose el temor inicial del actor con respecto al desvío de estos fondos. Que el fundamento de la triangulación fue explicitado por la demandada al sostener que, la realidad es que la orden de compra de los postres semi fríos fue librada a favor de “LA COMPAÑÍA PANES Y CAFÉ SRL” con fecha 13/7/2021, a la cual le hizo un anticipo financiero mediante cheques electrónicos de pago diferido

por treinta millones de pesos. Como excedía la actividad de esta compañía, fue subcontratada la fabricación a “I+DA ARGENTINA S.A.S.”, transfiriendo los fondos del anticipo financiero a esta última una vez que los mismos estuvieron disponibles. Que el actor Gabriel Nicolás Martinat fue pleno conocedor de esta operatoria, por haber analizado, ideado y propuesto las distintas modalidades y alternativas para la actuación operativa con el cliente en cuestión. El plan de acción en esta concreta contratación fue presentado por él mismo, mediante un correo electrónico remitido por él con fecha 19/11/2021 a las 10,33 hs. que fue ofrecido como prueba documental. Que dicho conocimiento del Sr. Martinat quedó explícito a partir del intercambio de correos electrónicos acompañados, y de la prueba testimonial recibida en autos. En efecto, dicho conocimiento del Sr. Martinat surge del testimonio del Sr. Víctor Ricardo Carrara, gerente de Banco Macro S.A. quien reconoció la firma y contenido inserta en la Carta Documento N° CD 372753224 agregada en autos que fuera enviada con fecha 16/02/2022 y que luce agregada en autos, y reconoció la recepción y contenido en la nota de fecha 20/01/2022 suscripta por el Sr. Gustavo Pucheta en representación de la firma LA COMPAÑÍA DE PANES Y CAFÉ S.R.L. con firma de recepción de fecha 20/01/2022 así como la firma inserta de la señora Andrea Franco, quien es la oficial de cuenta del cliente LA COMPAÑÍA DE PANES Y CAFÉ S.R.L. y el sello del banco. Señaló además que recuerda que era un conflicto entre socios, pero que él no tuvo intervención personal, que lo manejó la oficial de cuentas con el departamento de legales. Que la resolución del conflicto *“consistió en determinar quién era el firmante de la firma, que si mal no recuerda quedo como firmante el Sr. Pucheta, que no recuerda si*

actualmente están trabajando”. Interrogado respecto a para qué resultaba necesario esclarecer quien era el firmante de dicha cuenta dijo que era necesario para determinar quién estaba habilitado para operar la cuenta tanto de manera personal como por Homebanking. Ver también la testimonial recibida al Sr. Gallo, Adrián Gustavo, empleado de Helacor S.A., quien reconoció el correo electrónico, en su fecha y contenido, de Adrián Gallo a Gabriel Nicolás Martinat del 20 de enero de 2022 y la orden de entrega 438 del 27/10/2021 adjunta a ese correo, ofrecidos como prueba documental en la contestación de demanda. Así también reconoció el correo electrónico en su fecha y contenido del dos de marzo del 2022 emitido por el testigo a Walter Benejam, ofrecido como prueba documental y que se le exhibe. **Señaló además** **quiere** recordar las circunstancias que motivaron la remisión de ambos correos. Que eso fue porque no habían tenido respuesta ni recibida la entrega de la mercadería solicitada con el mail enviado a Nicolás Martinat, por lo que el segundo mail reclamaba esa entrega no recibida que fue enviado a la persona que en ese momento ya ocupaba el lugar de Martinat, con motivo que Walter Benejam le había informado que la empresa I+Da no tenía la orden de compra remitida con anterioridad a Nicolás Martinat. En cuanto **a la pregunta respecto a** cuáles son los plazos en que se efectúa el pago respecto de cada orden de compra respondió que *“en cada orden se indica el plazo, en este caso a treinta días de la fecha de factura, que se emita con los remitos de entrega de la mercadería. Agrega que si la mercadería no se entrega, no se hace el pago”*. Finalmente, del testimonio proporcionado por la testigo GOMEZ, VIRGINIA LUCIANA, empleada de Helacor S.A., puede extraerse que reconoce el contenido, fecha, emisión, de la orden de pago 2000871674 del

21/3/2022 ofrecida como prueba documental que le es exhibida, así como los documentos de compensación 100824694 2021 de fecha 24/1/22; 10083729 2021 de fecha 9/2/22; y 100850824 2021 de fecha 15/3/22, ofrecidos como prueba documental y que le son exhibidos. Añade que *“son los que se abonaron con las orden de pago anterior, que en este caso las facturas abonadas tuvieron un descuento de un saldo a favor de Grido, y se le descontó de ahí. Recuerda que Grido había hecho un anticipo financiero a I+Da, que luego se les iba descontando de los pagos que se le realizaban, según un cronograma de descuentos acordado con el proveedor, en esa época con uno de los hermanos Martinat, no recuerda si Pablo o Nicolás, estaba atado a un porcentaje por mes para no complicar la empresa en descontar todo junto. No recuerda si se respetó o no el cronograma de pago. Recuerda que en esa época la empresa i+Da tuvo un ahogo financiero que cree fue con un banco. También recuerda que Pucheta le reclamaba constantemente la efectivización rápida de los pagos con motivo de esa necesidad”*. Ahora, si bien el suscripto entiende la operatoria y el porqué de la triangulación, lo cierto es que, el Sr. Pucheta, en su carácter de administrador de sendas sociedades, debió ser cuidadoso en la explicitaciones de dicha cuestión, para conocimiento de accionistas y terceros, incluidos acreedores, de esta sociedad y de LA COMPAÑÍA PANES Y CAFÉ SRL. En este punto, no debe perderse de vista la vinculación de la sociedad aquí demandada con la sociedad LA COMPAÑÍA PANES Y CAFÉ que también gerencia el administrador cuya remoción se pretende y en la que participa como tenedor del 80% de las cuotas sociales, que exigía un máximo de cuidado para evitar cualquier confusión.

Deuda de la sociedad. Cheques rechazados. Otra cuestión sumamente importante que se tuvo en cuenta a la hora del otorgamiento de la cautelar, y que funda la demanda, ha sido la de los cheques rechazados adeudados y el monto de la deuda. Cabe destacar que este tema ha quedado aclarado en la causa, respecto de los rechazos cartulares por falta de fondos que aparecían en prístino informe del Banco Central. Según el informe del Interventor, a partir de la información otorgada por el BCRA *“surge un total de 26 cheques rechazados por un importe de \$5.985.347,26 (PRUEBA N° 31)”*, aunque luego de aplicada la multa, y con posterioridad a la demanda de autos, I+DA ARGENTINA SAS denunció que esos cheques fueron abonados, acompañando declaraciones juradas en ese sentido (PRUEBA N° 32). En este punto, la demandada ha confirmado la existencia de cheques rechazados de la cuenta bancaria, y fundó tal situación en una demora en la obtención de los fondos abonados por el cliente “Grido”. Así también, en su oportunidad, acompañó como documentación adjunta la consulta efectuada el registro del Banco Central en la que la totalidad de esos cheques rechazados han sido “levantados” o abonados a sus legítimos portadores. Los mismos han sido entregados en original, una vez rescatados, ante la entidad bancaria girada, conforme se acredita con las constancias de recibo de dichas cartulares por aquélla emitidos. Por ello, es dable entender que, al momento en que el actor efectuó la consulta a la base de datos del central, aquéllos cheques pudieron figurar como rechazados y no abonados. Ahora bien, ello no significa que la empresa se encuentre saneada. Contrario a lo que sostiene el Sr. Pucheta, conforme informe de deuda emitido por el Banco Central de la República Argentina al día 29 de Julio de 2024 acompañado a autos por

el Cr. Bonessi, surge que existe la cantidad de 285 cheques rechazados, por un importe de \$152.965.732,64, de los cuales solo se han abonado 43 cheques por un importe de \$20.649.995,79. El Cr. Bonessi adjuntó detalle de cada uno de los cheques. Dicha situación, a la fecha de la presente resolución se ha visto agravada. Si se consulta la información del BCRA en la página respectiva (sitio www.bcra.gob.ar Central de Deudores del Sistema Financiero para el CUIT-CUIL-CDI 30717291979 - I+DA ARGENTINA S.A.S.) surge que existe la cantidad de 364 cheques rechazados, por un importe de \$203.336.992,28. Además, **el suscripto ha de resaltar –por ser significativa- la deuda por supuesto ingreso de dinero a la empresa por parte de una prestamista, UFINAN S.A.** Ello surge atento lo manifestado por el Sr. Coadministrador Judicial, quien en su informe de julio de 2024, ante el Tribunal de FERIA, manifestó que si bien no pudo obtener los gastos y pasivos de la empresa, *“en esa reconstrucción, me han anoticiado que la empresa UFINAN S. A., cuyo dueño sería Javier Lazcano, Telef. xxx, con quién intenté comunicarme sin éxito hasta la fecha, presta asistencia financiera a I+DA, en operatorias de compraventa de facturas cuyo deudor sería las empresas que componen el grupo Grido y que a la fecha le adeudarían la suma de \$ 100.000.000 y que están muy preocupados porque hace una semana que no pueden cobrar”*. Seguidamente, el Coadministrador señaló: *“Presuncionalmente y en base a mi experiencia, ya que se me negaron y nunca pude acceder a los balances e informes contables, puedo interpretar que sí ingresó a la empresa la suma de \$ 216.068.524 (\$ 116.068.524,00 (Grido) y \$ 100.000.000 (Ufinan, a quién no se le ha abonado), en menos de dos meses, debería existir un saldo a favor de I+DA, ya que, conforme*

el dictamen efectuado anteriormente -no objetado por las partes-, la empresa es muy rentable y los egresos nunca pueden ser superiores a los ingresos y la ganancia o ingreso neto puede ser estipulada en el 16%, es decir existiría un sobrante de \$ 18.570.983,84”. Que dicha deuda financiera se corrobora, ingresando al sitio www.bcra.gob.ar Central de Deudores del Sistema Financiero para el CUIT-CUIL-CDI 30717291979 -I+DA ARGENTINA S.A.S., en el que se registra el monto de la deuda expresado en miles de pesos, respecto de UFINAN SA (10/24) la que asciende a la suma de \$209.147.000 en situación 1 (situación normal), además de la deuda existente respecto del BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A. 11/24 por la suma de \$14.568.000 que se encuentra en situación 3 (con problemas) y respecto del BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. 11/24 por la suma de \$11.244.000 que se encuentra en situación 5 (irrecuperable). Que la inclusión en ese elenco de una deuda sumamente considerable, así como la existencia de 364 cheques rechazados, por un importe de \$203.336.992,28, sin que haya el administrador informado a los restantes socios ni mucho menos al Coadministrador judicial y a este tribunal la concertación de tales empréstitos, que por su magnitud debieron ser puestos a consideración del órgano de gobierno societario, **advierten a este magistrado sobre una situación que evidencia, la falta de diligencia y lealtad del buen hombre de negocios exigidos al administrador, que se convierte en la justa causa necesaria para su remoción. Lamentablemente, dicho informe del BCRA revela una complicada situación financiera de la sociedad, que se ha visto sumamente agravada con el correr del tiempo. Habilitaciones:** Otra de las irregularidades que fundan la justa causa para

la remoción interpuesta es la cuestión de las habilitaciones para la producción de productos de consumo humano. En este punto, se ha agregado a autos documentación que acredita que la Municipalidad de Córdoba ha autorizado a la compañía para la fabricación industrial de helados, pan, productos de panificación y productos de pastelería (RNE). Conforme lo relata la demandada, dicha habilitación concluye con una inspección previa a la emisión del certificado correspondiente que es adjuntada como documental. También surge documentadamente que, al momento de la contestación de la demanda, la sociedad contaba con un permiso de calidad alimentaria, figurando el responsable bromatólogo de la Municipalidad del área de seguridad alimentaria, detallándose los rubros de alta. Si bien, tal como lo refiere la demandada, se destaca que la habilitación municipal es provisoria. Ahora bien, conforme ha señalado el Coadministrador, de la Municipalidad de Córdoba surge que el 21/04/2022 se otorgó el RNE Nro 04005844, el cual venció el 20/06/2022 (PRUEBA N° 78). Del informe WEB del 21/02/2023, surge el RNE como “No Vigente” (PRUEBA N° 79). Igual resultado arroja sobre el RNPA “No Vigente comprobante Web” (PRUEBA N° 80). Es decir que si bien, durante un primer tiempo, el RNE estuvo cumplimentado, con posterioridad, no se acredita la vigencia de dicha habilitación municipal. En una palabra, de las constancias de la causa se desprende que en el acta de constatación efectuada por Escribano Público surge que al 15/06/2022, los RNPA y RNE utilizados y que se incluyen en los productos elaborados por I+DA ARGENTINA SAS pertenecen a la empresa LA COMPAÑÍA PANES Y CAFÉ S.R.L. Dichos productos fueron constatados dentro de las heladerías Grido y que se encuentran a la venta de los consumidores

(PRUEBA N° 69) (Escritura N° 67), (RNE a nombre de LA COMPAÑÍA) y (RNPA a nombre de LA COMPAÑÍA) (PRUEBA N° 77). La misma parte demandada señala que tales habilitaciones *“fueron facilitadas por “LA COMPAÑÍA PANES Y CAFÉ SRL”, hasta tanto fueran completados los trámites administrativos pertinentes, las habilitaciones”*. Ahora bien, según lo entiende este magistrado, ese uso compartido de las habilitaciones de una empresa vinculada de la cual el Sr. Pucheta ostenta el carácter de gerente, constituye una práctica reprochable al administrador, que viola el deber de diligencia, por las consecuencias que dicho obrar pudo tener para la salud de los consumidores, y en lo que aquí ataño, para ambas sociedades que administra, y que no se diluye ni siquiera con el argumento que sostiene que fue una continuación de la práctica que los hermanos Pablo y Nicolás Martinat realizaban cuando dirigían sus respectivas empresas.

Bienes de uso. Otra cuestión que aparece como irregular ataño al listado de bienes de uso, que surge de la nómina de bienes de los muebles que se encontrarían dentro de la empresa I+DA ARGENTINA SAS. (PRUEBA N° 2). Conforme señaló el coadministrador, *“dentro del listado de la prueba obtenida dentro del CPU, surge un archivo con un listado que contiene mayor cantidad de bienes que el denunciado y en alguno de ellos se establece la leyenda “préstamo de martinat” (PRUEBA N° 2). Le requerí factura de compra al Sr. Pucheta y sólo me acompañó algunas de ellas (PRUEBA N° 33) y ninguna de ellas pertenece a los bienes que se referencian como “préstamo de martinat”. Otra de las máquinas industriales que se encontraría dentro de la empresa (máquina dosificadora Bralyx Mod. Drop Top), irregularidades que más abajo*

referenciaré, garantiza el cumplimiento de obligaciones de un contrato de mutuo del 02/11/2020 que tiene como deudor, de manera personal, al Sr. Gustavo Pucheta y que según cláusula sexta de dicho contrato la misma se encontraría prendada. Me comuniqué telefónicamente al número del acreedor, Sr. Pablo Sebastián Martinat ..., quién me manifestó que el contrato está incumplido por Gustavo Pucheta y Walter Benejam y que va a iniciar demanda judicial en contra de ellos y que la máquina dosificadora Bralyx garantiza el cumplimiento del mutuo y que la prenda ha sido firmada por todas las partes. Me acompañó copia del contrato respectivo (PRUEBA N° 34). Nótese, como otra irregularidad, que el administrador de I+DA SAS ofreció una máquina industrial de propiedad de su representada para garantizar un crédito personal suyo propio, sin autorización de la reunión de socios, que por imperio del art. 53 de la Ley 27349 es el órgano de gobierno de la SAS. No se puede conocer cuáles son los bienes muebles de propiedad de I+DA ARGENTINA SAS". Por otro lado, el Cr. Bonessi refiere que, conforme surge de la factura N° A-06-07859, expedida por la empresa LA BLANCA a la empresa "LA COMPANIA PANES Y CAFÉ SRL", por la compra de productos a favor de ésta última (PRUEBA N° 35), el pago por dicha compra se efectuó con Orden de Pago N° 014 del 05-10-2021 y cheque de I+DA: banco Galicia E-Cheq. N° 40 del 19/10/2021 de la empresa I+DA ARGENTINA S.A.S. por un importe de \$ 179.322,00 (PRUEBA N° 36). En el resumen bancario figura pagado el 28/10/2021 (PRUEBA N° 37). De ello surge otra irregularidad, pues, compartiendo lo señalado por el Coadministrador, se verifica "que I+DA ARGENTINA S.A.S abonó la compra de productos de la empresa "LA COMPANIA PANES Y CAFÉ SRL". Otra cuestión que

este juzgador no debe soslayar es que se han detectado del resumen bancario que figuran transferencias dinerarias de I+DA ARGENTINA S.A.S. A LA COMPAÑÍA PANES Y CAFÉ S.R.L. por \$ 11.630.400 -de forma recurrente y luego se interrumpen a partir del 11-02-2022 (PRUEBA 37, 42, 43, 49, 50 Y 82). Que dichas transferencias no quedaron aclaradas en el marco del presente proceso. Por otro lado, surgen ventas de maquinarias de la sociedad PANES Y CAFÉ a I+DA ARGENTINA SAS. Ello fue puesto de manifiesto en la demanda, no fue negado por la contraria, y luego, refrendado por el informe del Cr. Bonessi. En efecto, de la factura 03-A-0157457 de fecha 31/12/2021 surge que la empresa PANES Y CAFÉ SRL le vendió a I+DA ARGENTINA SAS una máquina dosificadora Bralyx Mod. Drop Top, por la suma de \$ 10.884.250 (PRUEBA N° 38). Si bien en autos obra un presupuesto que fue acompañado por el Sr. Martinat al Coadministrador, y que éste manifestó “que he podido verificar al comunicarse con el Sr. Juan Cuesta de la empresa Panhel srl, y la misma es valuada en la suma de \$ 3.898.161,75, es decir un 279 % por encima del precio valuada (PRUEBA N°39)”, aun cuando pudiera cuestionarse la incorporación de dicha prueba por falta de reconocimiento por parte de la empresa referenciada, lo cierto es que, y -aquí está la gravedad del asunto- dicha máquina fue enajenada pese a conformar la garantía del contrato de mutuo referenciado en el punto anterior. Que de la factura 03-A-015308 surge que la empresa PANES Y CAFÉ SRL le vendió el día 29/11/2021 a I+DA ARGENTINA SAS una máquina Cámara Baja temp c/ central de 30 hp motores Dorin en la suma de \$ 13.039.000 (PRUEBA N° 40). Esta máquina no pudo ser valuada, ya que no refiere la altura y demás datos para su identificación, pero el

Coadministrador ha consultado a especialistas quienes le *“refirieron que el monto de compra es excesivo ya que, aún la más grande, en esos momentos, valía la mitad del importe abonado. No surge aprobación alguna de dichas compras por parte de los socios, máxime cuando nos encontramos ante compras efectuadas por importantes montos y a sociedades que están representadas por el mismo administrador”*. En este camino, tampoco se ha acreditado la causa que justifique los retiros de dinero por Caja, por la suma de \$ 9.527.861,83 desde el 04/10/2021 al 28/03/2022. De los extractos bancarios entregados por el Sr. Pucheta surgen estos retiros de montos dinerarios que fueron extraídos en efectivo de la entidad bancaria (PRUEBA N° 41, 42, 43 y 44). Señaló el Sr. Coadministrador que *“dichos montos no están reflejados en la contabilidad y no se encuentran justificados en pago alguno, por lo que no se conoce cuál fue su destino y si los mismos fueron a la sociedad o a compras y/o pagos en el sistema marginal, o al pago de empleados sin registrar o al patrimonio personal del administrador se contabilizaron \$ 322.416,77 por pagos en efectivo según orden de pago presentadas (PRUEBA N° 56)”*.

Pagos irregulares. A ello se suma la existencia de otros pagos tildados de irregulares por el Cr. Bonessi, por compras efectuadas a la empresa LYVIAN SFERCO SRL, la empresa I+DA expide el 06/10/2021 la orden de pago X-0021 por un total de \$ 1.481.863,50, librándose para ese pago 4 Cheques (N° 12, 13, 15 y 16) cuyos montos totalizan la suma de: \$ 1.822.807,60 (PRUEBA N° 48), que en realidad cometen un error en el cheque N° 12 que subsanan a emitirlos el cual se abona por \$ 159.021 y no por \$ 130.720 como estaba en la orden de pago (PRUEBA N° 42 y 49), lo

cual totaliza un pago de \$ 1.851.108,60. Del listado de facturas que son pagadas con la orden de pago referida, surge que se repiten dos facturas, la A-0009-00014548 por un importe de \$ 147.424,50 y la A-0009-00014581, por un importe de \$ 107.513,85 y que ello, según lo informa el Cr. Bonessi, se realizó de manera intercalada a los fines de no llamar la atención. Es decir que en dicha orden de pago se abonó de más y de manera indebida la suma de \$ 254.938,35. Aparte se abonó un monto superior a lo que se adeudaba según las compras realizadas, ya que el monto adeudado era de \$ 1.481.863,50 y el pago con cheques se realizó por \$ 1.851.108,60, lo cual ha generado un pago indebido de \$ 369.245,10. Además, ha señalado el Cr. Bonessi la existencia de depósitos sin justificación alguna de “COLL MAN SERV. S.A. (CUIT 30-71648239/8), con domicilio en Patricios Regto. Av. 1052 Piso: 1, Dpto:127, de la Ciudad Autónoma Buenos Aires (PRUEBA N° 51). El dinero transferido desde Coll Man Serv hacia I+DA desde 2021-10 a 2022-03 asciende a la suma de \$ 22.322.003, según resumen bancario de Banco Galicia (PRUEBA N° 37, 42, 43, 44, 49, 50, 52), sin que haya registros de las operaciones realizadas y ninguna información ha sido entregada por el administrador Pucheta. De la constancia de AFIP (PRUEBA N° 51) y de los edictos de creación de esa sociedad, surge que esa empresa se dedica a la intermediación financiera, por lo que cabe suponer que los fondos ingresados a favor de I+DA ARGENTINA S.A.S. lo ha sido por préstamos o por cambio de cheques o por cualquier otra cuestión que no se conoce ya que nada de ello se ve reflejado en la contabilidad y nada se le ha aclarado, ni demostrado, según lo manifiesta el Coadministrador Judicial.

Compras injustificadas. Por otro costado, el informe del coadministrador

judicial da cuenta de la existencia de compras sin justificación, al referir que mediante “Factura Nro 01-0117 del 15/02/2022, se compraron 260 kgs. de arroz inflado azucarado (PRUEBA N° 53), ingrediente que no figura dentro del listado para producir y elaborar los productos a la empresa HELACOR S.A. (PRUEBA N° 14). Dicha operación no está declarada en los libros de IVA presentados a Afip (PRUEBA N° 54, 55), tampoco figura transferencia bancaria alguna. Que requirió explicación y no se la evacuaron.

Contratación irregular de empleados. Otro punto que en demanda sustentó la causal de remoción es el que atañe a la contratación de empleados sin registración. En este sentido, el Cr. Bonessi informó que de la prueba recolectada del CPU se constata los horarios de ingreso y egreso de la totalidad de empleados que trabajan en I+DA ARGENTINA SAS desde el 14/10/2022 al 31/12/2022, información extraída del reloj de horario y marcación biométrica, dónde todos los empleados marcaban al ingresar y al retirarse (PRUEBA N° 58, 59, 60). De cotejar dicha prueba con el listado de empleados entregados por el Sr. Pucheta y por consulta en AFIP, dedujo que en la empresa trabajan empleados no registrados. En su informe, el Interventor judicial señaló: *“De cotejar dicha prueba con el listado de empleados entregados por Pucheta y por consulta en AFIP, puedo deducir que en la empresa trabajan empleados no registrados: Al mes de Octubre de 2021 la empresa contaba con 41 empleados y 18 de ellos trabajaba de manera informal, es decir “en negro”, Al mes de Noviembre de 2021 contaba con 50 empleados y 26 trabajaban de manera informal, Al mes de Diciembre de 2021 contaba con 65 empleados y 27 empleados trabajaba de manera informal. Es decir que en dicho período*

(después se rompió el reloj y no se suplantó por ningún otro método), trabajaron 43 personas que no se encontraban registradas, a las cuales no se le abonaron cargas sociales, jubilaciones, ni impuestos y no se conoce los salarios que cobraron. Dichos empleados sin registrar son (PRUEBA 66): A., F. – A., J. – A., N. – A., A. S. – B., T. – C., N. – D., F. – F., L. F. – G., M. – J., A. – L., D. – B., A. – G., L. – L., F. – O., M. – A., J. – B., N. – C., S. – M., F. – A., A. B. – B., M. J. – B., C. – B., J. – C., D. – C., D. – C., L. N. – F., M. – C., C. – D., N. A. – D., A. – D., I. M. – P., A. – M., A. – M., A. – F., A. – Q., D. – F., M. – G., B. – L., A. – M., M. – O., M. – R., J. – S., T.”. Señaló el Cr. Bonessi que “de todos éstos empleados, sólo 18 se registraron recientemente, registrándolos con ingreso posterior al real (PRUEBA N° 66). Ellos son: B., T. – D., I. M. – F., L. F. – F., A. A. – J., A. – L., F. – M., A. – M., A. – O., M. I. – P., A. – Q., D. N. – S., T. I. – D., A. E. – A., A. S. – C., L. N. – G., M. – A., A. B. – O., M.”. Que tal ausencia de registración, que se configura como un aspecto de suma gravedad, que se acredita a partir de la información obtenida por el Sr. Coadministrador,

da cuenta de un obrar contrario a la ley por parte del administrador, que coadyuva en gran medida para justificar su remoción.

Encuadramiento sindical. Finalmente, con respecto al tema del encuadramiento sindical, el suscripto entiende que no resulta factible a ese respecto determinar que exista un incorrecto encuadramiento sindical, máxime cuando, a partir de la prueba ofrecida al Ministerio de Trabajo de la Provincia de Córdoba (diligenciado el 17/11/23) *“se informa que este Ministerio no realiza encuadramiento sindical”*.

Conclusión. En síntesis, tras un somero análisis de los argumentos traídos a consideración del suscripto, así como de la prueba colectada en autos, la actitud de las partes en el proceso y los informes proporcionados por el Coadministrador Judicial, este magistrado comparte con la actora en que se han verificado múltiples irregularidades por parte del administrador que aparecen como graves y suficientes para acoger la acción interpuesta, **que encuentran respaldo documental y refrenda en los informes del coadministrador Judicial, Cr. Dante Bonessi. Las causales ya analizadas y que se sintetizan en los párrafos anteriores, no se agotan en sí, sino que se ven agravadas por el retaceo de los datos pedidos por el interventor, la falta de una contabilidad ordenada, la falta de llevar la nómina de empleados de la empresa, sus horarios de entrada y salida, entre otras denunciadas en los informes del interventor y valoradas más arriba; como así también en los nuevos hechos denunciados, tales como las actuales denuncias de los empleados - amén de las demandas presentadas en sede laboral- por encontrarse en una situación irregular cumpliendo sus labores, la apertura de los libros digitales con posterioridad a la presente demanda y la falta del**

balance de la empresa. Recuérdesse que en cuanto al funcionamiento y a la administración de la empresa, el Cr. Bonessi ha “*detectado graves irregularidades en el manejo de la misma*”. Detalló el auxiliar de la justicia que ha sido demasiado complicada su tarea, ya que la información no le fue entregada en su totalidad, no pudiendo tener acceso a la misma por no encontrarse en la sede de la empresa y sus pedidos siempre eran obstaculizados en el tiempo; no obstante ello, pudo reconstruir los hechos con la prueba que pudo obtener y entrelazar. Es importante destacar también que el Cr. Bonessi, no pudo obtener “*la contabilidad íntegra de la misma, sólo lo aportado por Pucheta que no refleja la realidad económica de la empresa y dentro de la empresa no tenía más información que la que pudo obtener*”. **Por otro costado, queda evidenciado,** en especial, por la prueba más reciente arrojada por el laboratorio de la Universidad Católica de Córdoba, que es quién efectúa regularmente el análisis bromatológico de los productos que elabora la sociedad por tratarse de alimentos destinados a los consumidores, y que demuestra que se les ha rechazado lotes de postres semifríos por no estar aptos para el consumo, ya que estarían disminuyendo la calidad de los productos alimenticios. Que por tratarse de productos de consumo alimenticio humano, el suscripto entiende que exigía por parte del administrador de un mayor esfuerzo en su actuar con la debida diligencia. Recuérdesse que la actividad de los administradores se debe orientar hacia una gestión ordenada y prudente de los asuntos corporativos, en un marco en el cual la atención de los intereses de la sociedad siempre deberá ser antepuesta a la de los asuntos propios, en tanto que son gestores de un patrimonio ajeno. En una palabra, este juez entiende que el funcionamiento de una empresa que elabora productos que

están destinados para el consumo humano requería del administrador un actuar diligente, lo que no se verificó, frente a la falta de habilitación para la producción de alimentos. Recuérdesse que no ha quedado demostrado que a la fecha se encuentre vigente. Por otro lado, se exigía un obrar prudente y transparente, sobre todo, por la relación de la sociedad demandada con la sociedad LA COMPAÑÍA PANES Y CAFÉ que gerenciaba en forma coetánea, el administrador cuya remoción aquí se pretende, lo que tampoco surge de su actuación. Todo ello, motiva en forma suficiente la remoción del administrador demandado. Por todo ello, corresponde hacer lugar a la demanda interpuesta, y remover por justa causa al Sr. Gustavo Aníbal Pucheta de su cargo como administrador titular de la sociedad I+DA ARGENTINA S.A.S.

Octavo: Costas y Honorarios. Las costas se imponen a los demandados, Sr. Gustavo Aníbal Pucheta y la sociedad I+DA ARGENTINA S.A.S., en virtud del principio objetivo de la derrota (art.130, CPCC). No se regulan honorarios a los letrados de la parte demandada, Dres. Hugo Remo Gatani y Mariano Domínguez, en virtud de lo dispuesto por el art. 26 contrario sensu, Ley 9459. Se difiere la regulación definitiva de los honorarios del Dr. Gregorio Eduardo Moyano Escalera (abogado del actor), fijándose provisoriamente el mínimo legal de 15 jus para juicios abreviados (art. 36 L.A.), es decir la suma de Pesos Cuatrocientos setenta y seis mil seiscientos cuarenta y seis con treinta centavos (\$ 476.646,30) más IVA de corresponder. En cuanto a los honorarios del interventor coadministrador, Contador Dante Américo Bonessi, el artículo 16 de la Ley 7626 establece que la base de regulación en casos como el presente, será el valor actualizado del crédito o de los bienes motivo de la cuestión, al cual se

aplica un porcentaje que debe ponderarse entre el 0.5% y el 3% sobre el activo más el pasivo, más los ingresos por todo concepto; todo de conformidad al último balance que debió practicarse. Así, no existiendo elementos en los presentes para determinar tal base regulatoria, se regula provisoriamente el mínimo dispuesto en el art. 19 de la Ley provincial N°7626, equivalente a 15 jus (31.776,42 x 15), es decir la suma de Pesos Cuatrocientos setenta y seis mil seiscientos cuarenta y seis con treinta centavos (\$ 476.646,30) más IVA de corresponder. Corresponde determinar el aporte a la Caja Previsional de Profesionales de Ciencias Económicas en la suma de \$47.664,63 (contribución a cargo de terceros, punto b.2 del art. 7 de la Ley provincial N° 8349), debiéndose notificar a dicha entidad. Por todo lo expuesto y normativa citada, **SE RESUELVE:** **I.**No hacer lugar a la solicitud de abstracción por sustracción de materia interpuesta por la parte demandada, Sr. Gustavo Aníbal Pucheta y la sociedad I+DA ARGENTINA S.A.S., con costas a cargo de los vencidos, difiriéndose la regulación de los estipendios a los profesionales intervinientes para cuando exista base firme para ello. **II.** Hacer lugar a la demanda promovida por el Sr. Nicolás Gabriel Martinat y, en consecuencia, por justa causa, remover de su cargo como administrador de la sociedad I+DA ARGENTINA S.A.S. al Sr. Gustavo Aníbal Pucheta. **III.** Ordenar la inscripción del presente decisorio en el Registro Público y la publicación de edicto, conforme lo normado por el art. 37 inc. 2 de la Ley 27.349. **IV.** Imponer las costas a la parte demandada, Sr. Gustavo Aníbal Pucheta y la sociedad I+DA ARGENTINA S.A.S. **V.**Regular provisoriamente los honorarios del Dr. Gregorio Eduardo Moyano Escalera (abogado del actor) en la suma de Pesos Cuatrocientos setenta y seis mil

seiscientos cuarenta y seis con treinta centavos (\$ 476.646,30) más IVA de corresponder. **VI.** No regular honorarios a favor de los Dres. Hugo Remo Gatani y Mariano Domínguez, atento lo dispuesto por el art. 26 de la Ley provincial 9459 a contrario sensu. **VII.** Regular provisoriamente los honorarios del Sr. Interventor judicial, Coadministrador Cr. Dante Américo Bonessi en la suma de pesos Cuatrocientos setenta y seis mil seiscientos cuarenta y seis con treinta centavos (\$ 476.646,30) más IVA de corresponder. Determinar el aporte a la Caja Previsional de Profesionales de Ciencias Económicas en la suma de \$47.664,63, debiéndose notificar a dicha entidad. Protocolícese, hágase saber, dese copia.

Texto Firmado digitalmente por:

RUIZ Sergio Gabriel

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA

Fecha: 2025.02.03